

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Mark Roosendaal" <roosendaal@fst-kanzlei.de>                                                           |
| An      | poststelle@bundeskartellamt.de                                                                              |
| Kopie   | federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de, tobias.freyer-schmidt@volkenrath-energie.de                             |
| Datum   | Mon, 18 May 2026 11:22:38 +0200                                                                             |
| Betreff | Pre-Notification Zusammenschlussvorhaben Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. -- BKartA B 8-72/26 |

An das  
Bundeskartellamt  
Beschlusskammer 8  
Kaiser-Friedrich-Str. 16  
53113 Bonn

vorab per E-Mail; Original per beA

Betreff: Vorabanzeige / Pre-Notification — Zusammenschlussvorhaben  
Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd.  
Ihr Zeichen: B 8-72/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten die Volkenrath Energie SE, Hannover (nachfolgend "Anmelderin"),  
und zeigen vorbereitend das nachstehende Zusammenschlussvorhaben an.

#### A. BETEILIGTE UNTERNEHMEN

Erwerber: Volkenrath Energie SE, Kröpcke 7, 30159 Hannover  
(Konzernumsatz FY 2025 weltweit: ca. EUR 6.800.000.000;  
davon Inlandsumsatz: ca. EUR 3.100.000.000)

Zielunternehmen: Pipeline Northsea Ltd. (Asset-Deal)  
(UK-Umsatz FY 2025: ca. EUR 920.000.000;  
davon Inlandsumsatz DE: ca. EUR 410.000.000)

#### B. TRANSAKTIONSBESCHREIBUNG

Erwerb sämtlicher Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. von  
der Caledonian Industrial Holdings plc im Wege eines Asset-Deals. Transaktions-  
volumen: knapp neun Milliarden Euro. Die übertragenen Vermögenswerte umfassen  
die Ammoniakproduktionsanlage Helgoland-Vorgelagert und die Ammoniak-Pipeline  
Northsea-West (387 km).

#### C. AUFGREIFSCHWELLEN (§ 35 GWB)

Alle drei Schwellen des § 35 Abs. 1 GWB sind erfüllt:  
- Weltweitumsatz aller Beteiligten: > EUR 500.000.000  
- Inlandsumsatz Erwerber: > EUR 25.000.000  
- Inlandsumsatz Zielunternehmen: > EUR 5.000.000

#### D. VOLLZUGSVERBOT

Wir bitten vorsorglich darum, uns mitzuteilen, ob Frivolous Filing-Maßnahmen  
oder Anforderung weiterer Unterlagen beabsichtigt sind. Das Signing ist für  
den 20. Juni 2026 geplant; wir würden die vollständige Anmeldung bis zum

25. Juni 2026 einreichen.

#### E. RELEVANTER MARKT

Vorläufige Marktabgrenzung: Markt für Ammoniaktransport und -speicherung in der deutschen Nordseeregion. Wir bitten um ein informelles Vorabgespräch zur Marktabgrenzung, möglichst bis zum 1. Juni 2026.

Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Mark Roosendaal  
Federkamp Steinheim Tannenfels mbB  
Georgstraße 12, 30159 Hannover  
Tel.: +49 511 7820-140  
roosendaal@fst-kanzlei.de

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt" <federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de>  |
| An      | referat-ic3@bmwk.bund.de                                                |
| Kopie   | r.volkenrath@volkenrath-energie.de, roosendaal@fst-kanzlei.de           |
| Datum   | Wed, 29 Apr 2026 14:08:55 +0200                                         |
| Betreff | Vorabanfrage Investitionsprüfung nach AWG -- Az. I C 3-2026/Nordsee/072 |

An das  
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  
Referat I C 3 — Investitionsprüfung  
Scharnhorststraße 34–37  
10115 Berlin

vorab per E-Mail; Original per beA

Betreff: Vorabanfrage gemäß § 55 AWG — Erwerb Ammoniak-Pipeline-Infrastruktur  
durch Volkenrath Energie SE

Ihr Zeichen: I C 3-2026/Nordsee/072

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten die Volkenrath Energie SE, Hannover (nachfolgend "Anmelderin"),  
im Zusammenhang mit dem Erwerb der Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline  
Northsea Ltd. (UK).

Mit Ihrem Schreiben vom 20. April 2026 haben Sie die Einleitung einer Prüfung  
nach § 55 AWG bestätigt. Wir bedanken uns für die zügige Bearbeitung.

**ZWECK DIESER VORABANFRAGE:**

Wir bitten um ein informelles Vorabgespräch mit dem zuständigen Referat I C 3,  
um die Prüfungsschwerpunkte des BMWK vorab identifizieren zu können.

Insbesondere bitten wir um Hinweise zu:

1. SCADA-Systeme: Das BMWK-Schreiben deutet einen Prüfungsschwerpunkt  
bezüglich der SCADA-Infrastruktur an. Die Anmelderin ist bereit, als  
Sicherheitszusage den Dienstleister Hargrave Systems Ltd. zeitnah  
nach Closing durch einen deutschen/EU-ansässigen Betreiber zu ersetzen.  
Wäre eine solche Zusage geeignet, den Prüfungsausgang zu beschleunigen?
2. Zeitplan: Das Closing ist für den 1. September 2026 geplant. Ist eine  
Prüfungsabschluss bis zum 15. August 2026 realistisch?
3. Formale Anzeige: Wir werden die formale Anzeige nach § 55 AWG bis zum  
6. Mai 2026 einreichen. Gibt es formale Anforderungen, die wir vorab  
berücksichtigen sollten?

Für ein Telefonat oder einen Termin stehe ich ab dem 5. Mai 2026 zur Verfügung.  
Wir schlagen den 12. Mai 2026 vor (telefonisch oder in Berlin).

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt  
Federkamp Steinheim Tannenfels mbB  
Georgstraße 12, 30159 Hannover

Tel.: +49 511 7820-100 | Fax: +49 511 7820-199  
federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de

Im Auftrag der Volkenrath Energie SE

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Sabine Hagenburg" <s.hagenburg@volkenrath-energie.de>                                               |
| An      | federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de                                                                       |
| Kopie   | pohlmann@fst-kanzlei.de, tobias.freyer-schmidt@volkenrath-energie.de, m.lattermann@volkenrath-energie.de |
| Datum   | Fri, 15 May 2026 17:53:44 +0200                                                                          |
| Betreff | Zeitplan und Finanzierung -- Bitte um Abstimmung bis Montag                                              |

Liebe Frau Dr. Federkamp-Wittfeldt, liebe Frau Pohlmann,

kurze Rückmeldung aus meiner Sicht zum aktuellen Stand — und eine dringende Bitte:

ZUM ZEITPLAN:

Der Vorstand hat heute Nachmittag entschieden, an dem Signing-Datum 20. Juni 2026 festzuhalten, auch wenn das Phase-II-Umweltaudit von Bremerhöfer erst am 20. Mai vorliegt. Ich bitte Sie, mir bis Montag (18. Mai) zu bestätigen, ob das rechtlich vertretbar ist, oder ob wir aus Ihrer Sicht zwingend auf das Auditergebnis warten müssen, bevor wir den SPA final verhandeln.

ZUR FINANZIERUNG:

Rothschild hat heute die finalen Term-Sheet-Entwürfe der Konsortialbanken (Deutsche Bank, Commerzbank) übermittelt. Die wesentlichen Punkte:

- Leverage-Covenant: max. 5,5x Nettoverschuldung/EBITDA (wie erwartet)
- MAC-Definition: Im aktuellen Entwurf sind "environmental liabilities" als MAC-Tatbestand enthalten. Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel bei einer Transaktion mit offenem Altlasten-Issue. Bitte Frau Pohlmann: Können Sie das in Ihrer nächsten Verhandlungsrunde adressieren?
- Green-Bond-Framework: ING hat Rückmeldung gegeben, dass EU-Taxonomy-Konformität für Ammoniak nur unter der Bedingung anerkannt wird, dass der Wasserstoffträger-Anteil auf über 50% steigt innerhalb von drei Jahren. Bitte Prüfung, ob das in unseren Business-Plan passt.

ZUM AUFSICHTSRAT:

Die AR-Sitzung ist für den 18. Juni 2026 vorgemerkt. Ich brauche von FST bis spätestens 10. Juni die vollständige Vorlage (Rechtsgutachten-Zusammenfassung, Risikomatrix, Finanzierungsstruktur) für den AR-Ausschuss. Können Sie das sicherstellen?

SONSTIGES:

Ich habe aus dem Markt gehört, dass BioNova möglicherweise seinen LOI noch vor dem Wochenende bei Caledonian einreicht. Können wir ggf. den Signing-Termin auf den 10. Juni vorziehen? Bitte Einschätzung bis Montag früh.

Danke und schönes Wochenende!

Dr. Sabine Hagenburg  
Chief Financial Officer (CFO)  
Volkenrath Energie SE  
Kröpcke 7, 30159 Hannover  
Tel.: +49 511 7700-200 | Mobil: +49 170 9900400

s.hagenburg@volkenrath-energie.de

**email-projektleitung-an-deal-team.eml**

---

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt" <federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de>         |
| An      | fst-2026-0918@fst-kanzlei.de                                                   |
| Kopie   | tobias.freyer-schmidt@volkenrath-energie.de, s.hagenburg@volkenrath-energie.de |
| Datum   | Mon, 06 Apr 2026 10:45:07 +0200                                                |
| Betreff | Kick-off Deal-Team -- FST-2026-0918 Volkenrath / Pipeline Northsea             |

Liebes Deal-Team FST,

wir haben soeben das Mandat der Volkenrath Energie SE (FST-2026-0918) offiziell angenommen. Herzlich willkommen an Bord — wir haben einiges vor uns.

Zur Einordnung: Es geht um den Erwerb der britischen Ammoniakproduktionsanlage und Pipeline-Infrastruktur "Pipeline Northsea Ltd." von Caledonian Industrial Holdings plc. Transaktionsvolumen: knapp neun Milliarden Euro.  
Zeitraumen: Signing 20. Juni 2026, Closing 1. September 2026.

**TEAM-ZUORDNUNG:**

- Gesellschaftsrecht / Federführung: Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt
- Kartellrecht / Energierecht: Dr. Mark Roosendaal
- Steuerrecht / Finanzierung: Annegret Pohlmann
- Arbeitsrecht: Christoph Hellersberg
- Umweltrecht: Dr. Vera Sternkampff
- Datenschutz: Jonas Friedebald
- DD-Koordination: Ref. Marie-Luise Hartholt

**SOFORTMASSNAHMEN (diese Woche):**

1. [Roosendaal] Vorbereitung BKartA Pre-Notification -- Erstanalyse Aufgreifschwellen
2. [Federkamp-Wittfeldt] Mandantenbriefing für Vorstandssitzung 8. April vorbereiten
3. [Hartholt] Datenraum-Zugang Intralinks beantragen; Vollmachten einholen
4. [Alle] Bitte bis Dienstag 8 Uhr jeweils eine Seite "Ersteinschätzung Rechtsgebiet" an mich senden

WÖCHENTLICHE PROJEKTTELEFONATE: Freitags 14:00 Uhr. Erster Termin: 10. April 2026.

VERTRAULICHKEIT: Diese Transaktion ist STRENG VERTRAULICH (Projektname intern: "Projekt Nordsee"). Keinerlei externe Kommunikation ohne Absprache.

UK-Counsel: Ich nehme Kontakt mit Bearboe & Harrington LLP (London) auf.

W&I-Versicherung: Willis Towers Watson ist für Offerte angesprochen.

Bitte bestätigt kurz den Empfang und eure Verfügbarkeit für den 10. April.

Herzliche Grüße

Theresa

RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt  
Partnerin | Federführung M&A  
Federkamp Steinheim Tannenfels mbB  
Georgstraße 12, 30159 Hannover  
Tel.: +49 511 7820-100 | Mobil: +49 172 4400918  
federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de

**email-vorstand-an-kanzlei-mandatserteilung.eml**

---

|         |                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Reginald Volkenrath" <r.volkenrath@volkenrath-energie.de>                                                                                                               |
| An      | "Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt" <federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de>                                                                                                       |
| Kopie   | "Dr. Sabine Hagenburg" <s.hagenburg@volkenrath-energie.de>, Marc Lattermann <m.lattermann@volkenrath-energie.de>, "Dr. Petra Grüneberg" <p.grueneberg@volkenrath-energie.de> |
| Datum   | Fri, 03 Apr 2026 09:14:22 +0200                                                                                                                                              |
| Betreff | Mandatserteilung Asset-Deal Pipeline Northsea Ltd. -- FST-2026-0918                                                                                                          |

Sehr geehrte Frau Dr. Federkamp-Wittfeldt,

hiermit erteile ich Ihnen im Namen der Volkenrath Energie SE (nachfolgend "Mandantin") das Mandat zur umfassenden rechtlichen Begleitung des geplanten Erwerbs der Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. (Company No. 04782193, England and Wales) von der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) im Wege eines Asset-Deals.

Das indikative Transaktionsvolumen beläuft sich auf knapp neun Milliarden Euro. Die strategische Bedeutung dieser Transaktion für die Volkenrath Energie SE kann nicht überschätzt werden: Mit der Ammoniak-Pipeline Northsea-West sichern wir die entscheidende Versorgungsinfrastruktur für unser Wachstumssegment grüner Ammoniak auf Sicht von mindestens zehn Jahren.

Das Mandat umfasst insbesondere:

- Gesellschaftsrechtliche Begleitung des Erwerbs
- Kartellrechtliche Anmeldung (BKartA und CMA UK)
- Außenwirtschaftsrechtliche Investitionsprüfung (BMWK)
- Arbeitsrechtliche Beratung (§ 613a BGB, ca. 342 Mitarbeiter)
- Steuerrechtliche Strukturierungsberatung
- Koordination aller übrigen Rechtsgebiete

Als Federführerin setzen wir auf Ihre bewährte M&A-Expertise. Für kartellrechtliche Fragen bitte ich um Einbindung von Herrn Dr. Roosendaal; für steuerrechtliche Fragen Frau Kollegin Pohlmann.

Interne Koordination auf unserer Seite: Herr Tobias Freyer-Schmidt (M&A-Manager) steht als zentraler Ansprechpartner für operative Fragen zur Verfügung.

Bitte bestätigen Sie die Mandatsannahme und schlagen Sie einen frühestmöglichen Termin für ein Kick-off-Meeting vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Reginald Volkenrath  
Vorstandsvorsitzender (CEO)  
Volkenrath Energie SE  
Kröpcke 7, 30159 Hannover  
Tel.: +49 511 7700-100  
r.volkenrath@volkenrath-energie.de

--

Diese E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie



bitte den Absender und löschen Sie diese Nachricht.

**Tabellenblatt: Rechtsfragen-Matrix**

Rechtsfragen-Matrix — Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. | FST-2026-0918

Lfd.

Rechtsgebiet

Rechtsfrage (Leitfrage)

Antwort kurz

Risikostufe

Memo-Verweis

Verantwortlich

Frist

Status

Anmerkung

---

Rechtsfragen-Matrix — Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. | FST-2026-0918

1

Gesellschaftsrecht

Zustimmungspflicht Aufsichtsrat nach AktG § 111 Abs. 4?

Ja — Schwelle erheblich überschritten (132% EK). AR-Beschluss erforderlich.

Mittel

Memo I

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

18. Juni 2026

Offen

HV-Beschluss (Gelatine) prüfen

---

2

Kartellrecht DE

Anmeldepflicht BKartA (GWB §§ 35 ff.)?

Ja — alle drei Aufgreifschwellen erfüllt. Vollzugsverbot §41 GWB.

Hoch

Memo II

RA Dr. Roosendaal

18. Mai 2026

In Arbeit

Phase-2-Risiko; Remedies-Konzept

---

3

Kartellrecht UK

Phase-1-Prüfung CMA (ME/7104/26); Vollzugsverbot?

Ja — UK-Schwellen erfüllt. CMA-Prüfung 40 Arbeitstage.

Hoch

Memo II

Bearboe & Harrington LLP

1. Aug. 2026

In Arbeit

Pre-Notification 5. Mai 2026

---

4

Außenwirtschaftsrecht

AWG/AWV-Investitionsprüfung BMWK (§§ 55 ff.)?

Prüfung eingeleitet (Az. I C 3-2026/Nordsee/072). Dauer bis 6 Monate.

Sehr hoch

Memo III

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

15. Aug. 2026

Eingeleitet

SCADA-Dienstleister kritisch; BMWK-Gespräch 12.5.

---

5

Arbeitsrecht

Betriebsübergang § 613a BGB — Widerspruchsrecht Mitarbeiter?

Ja — § 613a BGB anwendbar auf 210 DE-Mitarbeiter. TUPE 2006 für UK.

Hoch

Memo IV

RA Hellersberg

10. Juni 2026

Offen

Betriebsrat fordert 5J-Standortgarantie

---

6

Umweltrecht

Altlastenverantwortung nach BBodSchG; Haftungsübergang?

Erwerber übernimmt Inhaberhaftung § 4 Abs. 3 BBodSchG. Escrow empfohlen.

Sehr hoch

Memo V

RAin Dr. Sternkampff

20. Mai 2026

In Arbeit

Phase-II-Audit Bremerhöfer läuft

---

7

Immobilienrecht

Grundstücksübertragung UK; SDLT-Pflicht?

Auflassung DE; Land Registration Act 2002 UK. SDLT 5% auf UK-Liegenschaftsanteil.

Mittel

Memo VI

RA Dr. Roosendaal / Bearboe

10. Juni 2026

Offen

SeeAnIV-Antrag BSH ausstehend

---

8

Steuerrecht

Optimale Transaktionsstruktur (GmbH-Vehikel vs. Direkterwerb SE)?

GmbH-Vehikel empfohlen. GViG prüfen (§ 1 Abs. 1a UStG). Zinsschranke beachten.

Hoch

Memo VII

RAin Pohlmann

31. Mai 2026

In Arbeit

GmbH-Gründung bis 31. Mai 2026

---

9

Datenschutzrecht

DSGVO-Drittlandübermittlung UK→DE Art. 44 ff. — zulässig?

Angemessenheitsbeschluss läuft aus (27. Juni 2025 — Verlängerung offen). SCC vorsorglich.

Mittel

Memo VIII

RA Friedebald

15. Mai 2026

Offen

DPA bis 15. Mai; DSFA Gesundheitsdaten

---

10

Energierrecht

BNetzA-Genehmigungspflicht §§ 11/12 EnWG für Ammoniak-Pipeline?

Rechtlich umstritten (Analogie streitig). BNetzA-Voranfrage gestellt.

Hoch

Memo IX

RA Dr. Roosendaal

31. Mai 2026

Offen

Antwort BNetzA erwartet Ende Mai

---

11

Finanzierung

Debt/Equity-Bridge — Covenants und MAC-Klausel ausreichend verhandelt?

Covenants und MAC verhandelbar. Zinsschranke: EUR 29 Mio. Steuer Mehrbelastung p.a.

Mittel

Memo X

RAin Pohlmann / CFO Hagenburg

15. Juni 2026

In Arbeit

Green-Bond-Framework bis 1. Juni

---

12

Gesellschaftsrecht

Holzmüller/Gelatine-Pflicht zur Hauptversammlungseinberufung?

Wahrscheinlich ja (132% EK). HV-Einberufung vorsorglicher empfohlen.

Mittel

Memo I

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

1. Juni 2026

Offen

HV-Frist mindestens 30 Tage

---

13

Kartellrecht DE

Marktabgrenzung Ammoniaktransport Nordsee — Marktbeherrschung?

Marktanteil Pipeline Northsea Ltd. ca. 70% — Marktbeherrschung wahrscheinlich.

Hoch

Memo II

RA Dr. Roosendaal

18. Mai 2026

In Arbeit

Remedies-Konzept (Zugangsgewährung)

---

14

Umweltrecht

Behördliche Freistellungszusage LBEG Niedersachsen — beantragt?

Antrag vorzubereiten. § 4 Abs. 6 BBodSchG erfordert behördliche Zustimmung.

Hoch

Memo V

RAin Dr. Sternkampff

31. Mai 2026

Offen

Ohne Freistellung: Doppelhaftung

---

15

Arbeitsrecht

Interessenausgleich und Sozialplan nach §§ 111 ff. BetrVG?

Betriebsänderung i.S.v. § 111 Nr. 1 BetrVG liegt vor. Verhandlungspflicht.

Hoch

Memo IV

RA Hellersberg / COO Lattermann

30. Mai 2026

Offen

Betriebsrat-Auftaktgespräch 30. Mai

---

16

Steuerrecht

Umsatzsteuer auf Asset-Deal — GViG nach § 1 Abs. 1a UStG?

GViG wahrscheinlich, wenn alle wesentlichen Betriebsmittel übergehen. FA-Anfrage.

Mittel

Memo VII

RAin Pohlmann

15. Mai 2026

Offen

Verbindliche Anfrage Finanzamt Hannover-Mitte

---

17

Datenschutzrecht

DSFA nach Art. 35 DSGVO für Gesundheitsdaten Mitarbeiter erforderlich?

Ja — Gesundheitsdaten als besondere Kategorie nach Art. 9 DSGVO.

Mittel

Memo VIII

RA Friedebald

31. Mai 2026

Offen

DSFA vor Datenzugriff Phase II

---

18

Energierrecht

KRITIS-Registrierung BSI nach § 8a BSIG — Frist?

Sechs Monate nach Betriebsübernahme. Frist: 1. März 2027.

Mittel

Memo IX

COO Lattermann

1. März 2027

Ausstehend

BSI-Registrierungsunterlagen vorbereiten

---

19

Immobilienrecht

SeeAnIV-Genehmigung BSH für AWZ-Anlagen erforderlich?

Ja — § 3 SeeAnIV. Verfahrensdauer ca. 3 Monate.

Mittel

Memo VI

RA Dr. Roosendaal

20. Mai 2026

Offen

Antrag bei BSH stellen

---



20

Finanzierung

Green-Bond-Taxonomiekonformität der Ammoniak-Pipeline (EU Taxonomy)?

Bedingt taxonomiekonform (40% Wasserstoffträger-Anteil). Extern reviewer.

Mittel

Memo X

RAin Pohlmann / ING

1. Juni 2026

In Arbeit

Reviewer-Beauftragung 15. Mai

---

21

Außenwirtschaftsrecht

SCADA-Dienstleister Hargrave Systems Ltd. — AWG-kritisch?

Ja — US-Staatsfondsbeteiligung kritisch für BMWK. Dienstleisterwechsel als Sicherheitszusage.

Sehr hoch

Memo III

COO Lattermann / BMWK

Vor Closing

Offen

Alternativer SCADA-Betreiber identifizieren

---

22

Kartellrecht UK

NSI Act 2021 (UK) — Sektorprüfung Energieinfrastruktur?

NSI Act 2021 könnte parallel zur CMA anwendbar sein. UK Counsel klärt.

Hoch

Memo II

Bearboe & Harrington LLP

15. Mai 2026

In Klärung

UK-Counsel informiert BMWK-Koordination

---

23

Arbeitsrecht

TUPE 2006 UK — Informations- und Konsultationspflichten?

Ja — Informationspflicht 14 Tage vor Übergang; Konsultation vor Maßnahmen.

Hoch

Memo IV

Bearboe & Harrington LLP

10. Juni 2026

Offen

Koordination mit Betriebsratsunterrichtung DE

---

24

Immobilienrecht

NSTA-Genehmigung für britische AWZ-Pipelinessegmente?

Ja — North Sea Transition Authority. Voranfrage gestellt.

Mittel

Memo VI

Bearboe & Harrington LLP

1. Juli 2026

Offen

Voranfrage beantwortet — formaler Antrag folgt

---

25

Finanzierung

Zinsschranke § 4h EStG — Auswirkungen auf Cashflow?

Nicht abziehbarer Zinsaufwand ca. EUR 116 Mio. p.a. Steuereffekt EUR 29 Mio. p.a.

Mittel

Memo X

RAin Pohlmann

15. Juni 2026

In Arbeit

Integration in Finanzmodell (Deloitte)

---

26

Gesellschaftsrecht

W&I-Versicherung — Deckungsumfang ausreichend?

Selbstbehalt EUR 15 Mio. Altlasten explizit auszuschließen aus W&I.

Mittel

Memo I

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

1. Juni 2026

In Arbeit

Willis Towers Watson Indikativofferte anpassen

---

27

Umweltrecht

Ammoniak-Leck 1987 — strafrechtliche Altverantwortlichkeit?

Keine Anhaltspunkte für offene Strafverfolgung. Zivilrechtlich: Verjährung eingetreten.

Gering

Memo V

RAin Dr. Sternkampff

20. Mai 2026

Abgeschlossen

Kein Handlungsbedarf

---

28

Datenschutzrecht

Art. 14 DSGVO — Information betroffener Mitarbeiter erforderlich?

Ja — Information binnen Monatsfrist nach Datenzugang.

Mittel

Memo VIII

RA Friedebald

Vor Closing

Offen

Musteranschreiben Art. 14 vorbereiten

---

29

Kartellrecht DE

Gun Jumping — welche Maßnahmen zwischen Signing und Closing verboten?

Vollzugsverbot § 41 GWB. Operativer Betrieb durch Pipeline Northsea Ltd. bis Freigabe.

Hoch

Memo II

RA Dr. Roosendaal

20. Juni 2026 (Signing)

Offen

Betriebsführungsvertrag als Mitigationsmaßnahme

---

30

Steuerrecht

UK-DE DBA (2010) — Quellensteuer auf Lizenzgebühren?

0% bei Substanzanforderungen erfüllt. Prüfung durch Bearboe Tax Team.

Gering

Memo VII

RAin Pohlmann / Bearboe Tax

15. Juni 2026

In Klärung

DBA-Analyse durch UK Tax Counsel

---

**Tabellenblatt: Zeitplan-Meilensteine**

Zeitplan &amp; Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

Datum

Phase

Meilenstein

Verantwortlich

Status

Vorgänger

Risiko

Anmerkung

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

3. Apr. 2026

Mandatierung

Mandatserteilung Volkenrath an FST

CEO Dr. Volkenrath

Erledigt

—

Gering

Auftaktgespräch Kanzlei FST

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

8. Apr. 2026

Mandatierung

Mandantenbriefing Vorstandssitzung

FST / Vorstand

Erledigt

M-01

Gering

Rechtsfragenkatalog initiiert

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

14. Apr. 2026

Vorbereitungsphase

Exklusivitätsvereinbarung unterzeichnet

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

Erledigt

M-02

Mittel

Lock-out bis 30. Juni 2026

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

16. Apr. 2026

Vorbereitungsphase

Datenraum Intralinks geöffnet

Caledonian / Tobias Freyer-Schmidt

Erledigt

M-03

Gering

FST + Rothschild Zugang

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

22. Apr. 2026

Due Diligence

Start Legal Due Diligence

FST gesamt

Erledigt

M-04

Gering

10 Rechtsgebiete parallel

---

**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

25. Apr. 2026

Due Diligence

Memo I–III Gesellschafts-/Kartell-/AWG-Recht

RA Dr. Roosendaal / Federkamp-W.

Erledigt

M-05

Mittel

Erste Risikobewertung

---

**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

29. Apr. 2026

Due Diligence

Memo IV–VI Arbeits-/Umwelt-/Immobilienrecht

RA Hellersberg / RAin Sternkampff

Erledigt

M-06

Hoch

Altlastenverdacht identifiziert

---

**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

5. Mai 2026

Behörden

CMA Pre-Notification Meeting (ME/7104/26)

Bearboe & Harrington LLP

Erledigt

M-05

Hoch

CMA-Phase-1-Uhr startet nach Anmeldung

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

6. Mai 2026

Behörden

BNetzA-Voranfrage eingereicht

RA Dr. Roosendaal

Erledigt

M-07

Mittel

Antwort Ende Mai erwartet

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

10. Mai 2026

Due Diligence

Vendor Q&A Fragenkatalog eingereicht

Tobias Freyer-Schmidt / FST

Erledigt

M-08

Gering

Antwortfrist 23. Mai 2026

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

12. Mai 2026

Behörden

BMWK-Vorabgespräch AWG (Az. I C 3-2026/Nordsee/072)

RA Dr. Federkamp-Wittfeldt

Erledigt

M-04

Sehr hoch

SCADA-Fokus BMWK; Folgemaßnahmen geplant

---



**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

13. Mai 2026

Due Diligence

Phase-II-Umweltaudit beauftragt (Bremerhöfer GmbH)

CFO Dr. Hagenburg

Erledigt

M-09

Sehr hoch

Ergebnis erwartet 20. Mai 2026

---

**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

15. Mai 2026

Datenschutz

Data Processing Agreement abschließen

RA Friedebald

Offen

M-10

Mittel

Pflicht vor Klarnamen-Datenzugang

---

**Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918**

18. Mai 2026

Behörden

BKartA Pre-Notification einreichen (B 8-72/26)

RA Dr. Roosendaal

Offen

M-11

Hoch

Vollzugsverbot bis Freigabe

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

20. Mai 2026

Due Diligence

Phase-II-Umweltaudit Ergebnis erwartet

Bremerhöfer GmbH

Ausstehend

M-13

Sehr hoch

Signing-Voraussetzung

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

20. Mai 2026

Behörden

BSH SeeAnIV-Antrag stellen

RA Dr. Roosendaal

Offen

M-07

Mittel

Verfahrensdauer ca. 3 Monate

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

23. Mai 2026

Due Diligence

Vendor Q&A Antworten erhalten

Caledonian / Datenraum

Ausstehend

M-10

Mittel

Altlasten-Antworten kritisch

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

30. Mai 2026

Arbeitsrecht

Betriebsratsverhandlungen Auftakt

COO Lattermann / RA Hellersberg

Ausstehend

M-07

Hoch

Interessenausgleich / Sozialplan

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

30. Mai 2026

Due Diligence

Abschluss Legal Due Diligence

FST gesamt

Ausstehend

M-15/M-17

Mittel

DD-Report an Vorstand

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

31. Mai 2026

Steuern

Northsea Ammoniak GmbH i.G. gegründet

RAin Pohlmann

Offen

M-08

Gering

Akquisitionsvehikel

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

1. Juni 2026

Finanzierung

Green-Bond-Framework bei Reviewer eingereicht

RAin Pohlmann / ING

Ausstehend

M-19

Mittel

EU Taxonomy Compliance

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

15. Juni 2026

Vertragsverhandlung

SPA-Verhandlungen abgeschlossen

FST gesamt / Freshfields (Seller)

Ausstehend

M-20

Hoch

MAC-Definition; Escrow; Reps & Warranties

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

18. Juni 2026

Gesellschaftsrecht

Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath Energie SE

Vorstand Volkenrath

Ausstehend

M-22

Mittel

Zustimmung § 111 Abs. 4 AktG

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

20. Juni 2026

Signing

SIGNING — SPA Unterzeichnung

Dr. Volkenrath / Caledonian CEO

Ausstehend

M-23

Hoch

Closing Conditions gelten ab Signing

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

25. Juni 2026

Behörden

BKartA-Anmeldung vollständig eingereicht

RA Dr. Roosendaal

Ausstehend

M-24

Hoch

Phase-1-Uhr startet

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

25. Juni 2026

Behörden

CMA-Anmeldung vollständig (CO-Form)

Bearboe & Harrington LLP

Ausstehend

M-24

Hoch

40 Arbeitstage Phase 1

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

1. Aug. 2026

Behörden

CMA-Phase-1-Freigabe (Zieldatum)

CMA

Ausstehend

M-26

Hoch

Phase-2-Risiko bestehen bleibend

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

15. Aug. 2026

Behörden

BKartA-Freigabe (Zieldatum Phase 1)

BKartA

Ausstehend

M-26

Hoch

Phase-2 verlängert um 4 Monate

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

15. Aug. 2026

Behörden

BMWK AWG-Unbedenklichkeitsbescheinigung

BMWK

Ausstehend

M-26

Sehr hoch

Kritischer Pfad Closing

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

25. Aug. 2026

Closing-Vorbereitung

Notarielle Grundstücksübertragung DE (Auflassung)

Notar Hannover

Ausstehend

M-28/M-29

Mittel

Gleichzeitig mit UK Land Registration

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

1. Sept. 2026

Closing

CLOSING — Kaufpreiszahlung und Vollzug

CFO Dr. Hagenburg / Rothschild

Ausstehend

M-27/M-28/M-29

Hoch

Alle Closing-Conditions erfüllt?

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

1. Okt. 2026

Post-Closing

Mitarbeiterübergang § 613a BGB wirksam

COO Lattermann

Ausstehend

M-31

Mittel

Unterrichtungsschreiben 4 Wochen vorher

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

1. März 2027

Post-Closing

BSI-Registrierung KRITIS-Betreiber

COO Lattermann

Ausstehend

M-31

Mittel

6-Monats-Frist ab Closing

---

Zeitplan & Meilensteine — Asset-Deal Volkenrath / Pipeline Northsea | FST-2026-0918

Sept. 2027

Post-Closing

Nächste BImSchG-Wiederkehrprüfung

COO Lattermann

Ausstehend

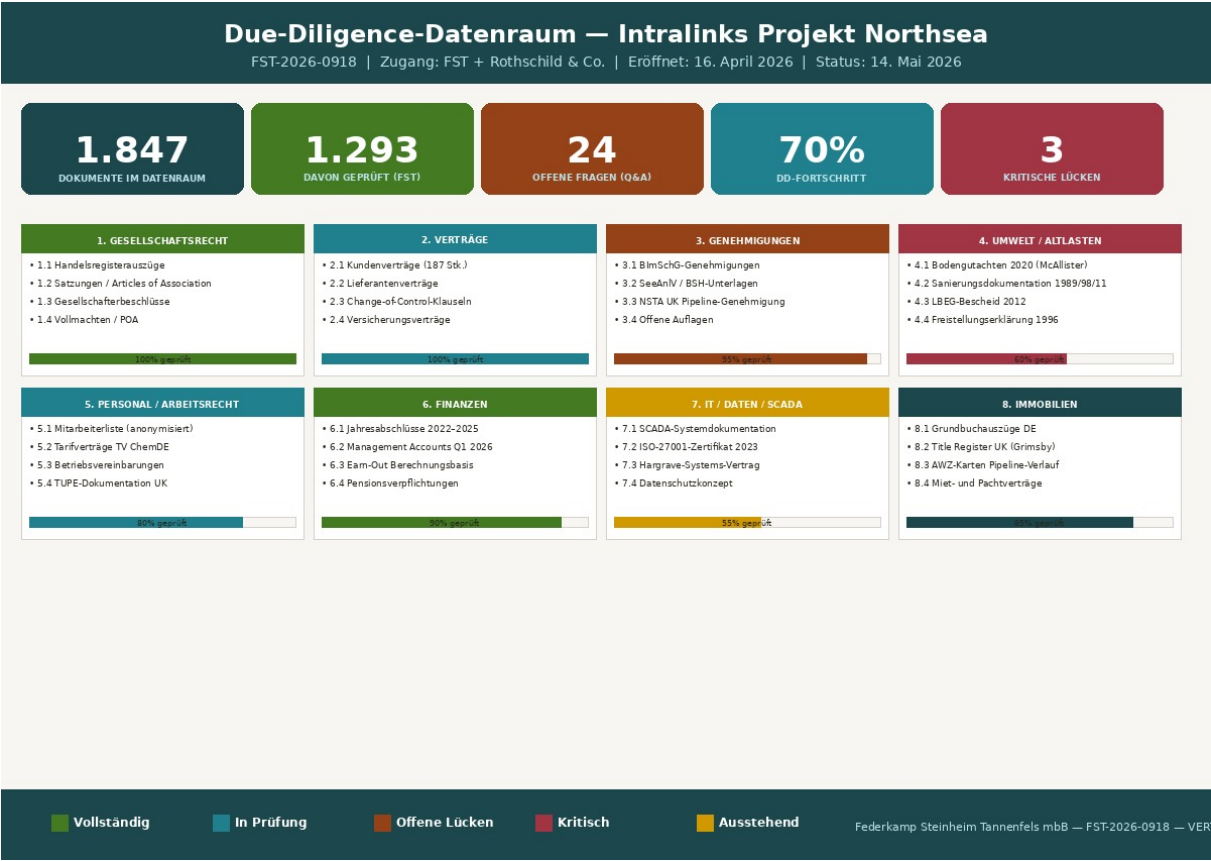
M-31

Gering

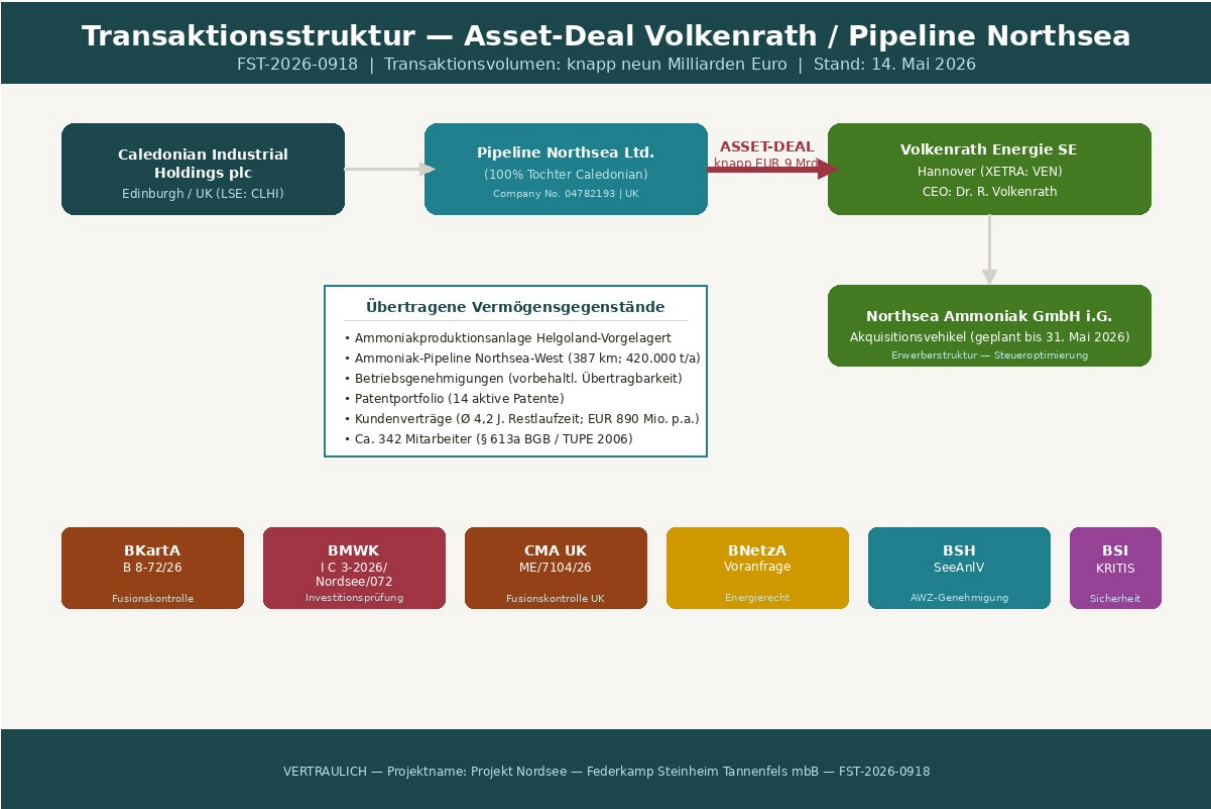
Laut Caledonian-Q&A

---

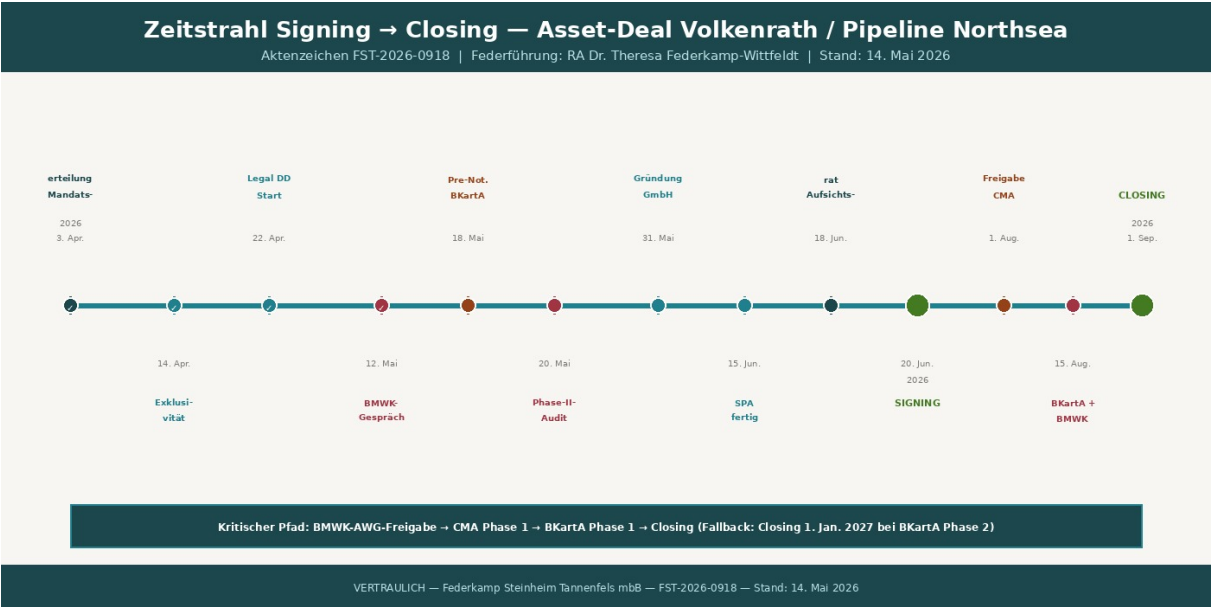




Bilddatei: due-diligence-data-room.jpg



Bilddatei: transaktionsstruktur-diagramm.jpg



Bilddatei: zeitstrahl-signing-closing.jpg



## **Mandantenbriefing Volkenrath Energie SE — Vorstandssitzung 8. April 2026**

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 8. April 2026

Verfasser: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

Empfänger: Dr. Reginald Volkenrath (CEO), Dr. Sabine Hagenburg (CFO), Marc Lattermann (COO)

### **1. Anlass und Gegenstand**

Die Volkenrath Energie SE, eingetragen im Handelsregister Hannover (HRB 45892), beabsichtigt den Erwerb sämtlicher Betriebsvermögensgegenstände der britischen Pipeline Northsea Ltd. im Wege eines Asset-Deals. Das Zielunternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) und betreibt eine Ammoniakproduktionsanlage sowie eine dazugehörige Pipeline-Infrastruktur im Nordseeraum. Das indikative Transaktionsvolumen beläuft sich auf knapp neun Milliarden Euro.

Die Kanzlei Federkamp Steinheim Tannenfels mbB (FST) wurde mit Schreiben vom 3. April 2026 (Anlage 1) mit der rechtlichen Begleitung des Erwerbs beauftragt. Federführend ist RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt; für kartellrechtliche Fragen steht RA Dr. Mark Roosendaal zur Verfügung, für steuerrechtliche Strukturierungsfragen RAin Annegret Pohlmann.

### **2. Transaktionsgegenstand**

Gegenstand des Asset-Deals sind im Einzelnen:

- Alle Produktionsanlagen der Ammoniakproduktion Helgoland-Vorgelagert (Bruttobuchwert ca. 2,1 Mrd. Euro)
- Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West (Länge: 387 km, Kapazität: 420.000 t/a)
- Sämtliche damit verbundene Betriebsgenehmigungen und Umweltzertifikate (vorbehaltlich behördlicher Übertragbarkeit)
- Gewerbliche Schutzrechte und Know-how (Patentportfolio, 14 aktive Patente)
- Kundenverträge mit einer Restlaufzeit von durchschnittlich 4,2 Jahren (Gesamtvolumen ca. 890 Mio. Euro p.a.)
- Ca. 340 Vollzeitäquivalente (VZÄ), die unmittelbar dem Betrieb der Anlage zugeordnet sind

Ausdrücklich nicht Gegenstand des Asset-Deals sind: Die Pipeline-Northsea-East (verbleibt bei Caledonian), etwaige Pensionsverpflichtungen außerhalb des Übergangsbestandes nach § 613a BGB sowie alle Verbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten (Schedule of Excluded Liabilities, Stand: 1. April 2026).

### **3. Zeitplan (indikativ)**

| <b>Meilenstein</b>          | <b>Datum</b>        |
|-----------------------------|---------------------|
| Exklusivitätsvereinbarung   | 14. April 2026      |
| Start Legal Due Diligence   | 22. April 2026      |
| Abschluss Due Diligence     | 30. Mai 2026        |
| Signing SPA                 | 20. Juni 2026       |
| Kartellrechtliche Freigaben | bis 15. August 2026 |
| Closing                     | 1. September 2026   |

### 4. Prioritäre Rechtsfragen

Auf Basis des ersten Mandantenbriefings wurden folgende prioritäre Rechtsfragen identifiziert:

1. Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit des Erwerbs (Zustimmungspflicht Aufsichtsrat nach AktG § 111 Abs. 4)
2. Kartellrechtliche Anmeldepflicht BKartA und CMA UK (GWB §§ 35 ff.)
3. Außenwirtschaftsrechtliche Investitionsprüfung BMWK (AWG/AWV §§ 55 ff.)
4. Arbeitsrechtliche Folgen nach § 613a BGB
5. Umweltrechtliche Altlastenverantwortung Werksgelände Helgoland-Vorgelagert
6. Immobilienrechtliche Übertragung (Liegenschaften in britischer Jurisdiction)
7. Steuerrechtliche Strukturierungsoptionen
8. Datenschutzrechtliche Drittlandübermittlung UK → DE
9. Energierechtliche Betriebsfortführungsgenehmigung BNetzA
10. Finanzierungsstruktur (Debt/Equity Bridge)

### 5. Nächste Schritte

FST wird bis zum 22. April 2026 einen vorläufigen Rechtsfragenkatalog (Memo-Komplex I–X) vorlegen. Der Vorstand wird gebeten, bis zum 15. April 2026 die interne Genehmigung zur Aufnahme der Due Diligence zu erteilen und die VDD (Vendor Due Diligence Reports) von Caledonian anzufordern.



# Sachverhaltsdarstellung Asset-Deal — Grobskizze

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 15. April 2026

Verfasser: RA Dr. Mark Roosendaal / RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## I. Parteien

**Verkäufer:** Caledonian Industrial Holdings plc, 14 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4AT, Schottland / UK. Börsennotiert (LSE: CLHI). Umsatz FY 2025: ca. 4,2 Mrd. GBP. Die Pipeline Northsea Ltd. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft.

**Käufer:** Volkenrath Energie SE, Kröpcke 7, 30159 Hannover. DAX-Mittelständler, börsennotiert (XETRA: VEN). Umsatz FY 2025: ca. 6,8 Mrd. Euro. Kerngeschäfte: Spezialgase, Wasserstoff, Ammoniak-Derivate.

**Zielunternehmen (Carve-out):** Pipeline Northsea Ltd., Registered in England and Wales, Company No. 04782193. Operativer Sitz: Helgoland-Vorgelagert-Terminal, Niedersächsische AWZ. Mitarbeiter: 342 VZÄ.

## II. Transaktionsstruktur

Der Asset-Deal wird als Carve-out aus Caledonian strukturiert. Pipeline Northsea Ltd. überträgt sämtliche dem Betrieb zuzuordnenden Wirtschaftsgüter an eine von Volkenrath zu gründende deutsche Akquisitionsvehikel-GmbH (Arbeitstitel: „Northsea Ammoniak GmbH i.G.“).

Alternativstruktur: Direkte Übertragung an Volkenrath Energie SE als Gesamtrechtsnachfolgerin. Die Wahl der Struktur ist steuerrechtlich noch nicht abgeschlossen (vgl. Memo X — Steuerrecht).

## III. Wirtschaftlicher Hintergrund

Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West ist die einzige wirtschaftlich nutzbare Transportinfrastruktur für Ammoniak zwischen Nordsee-Offshoreproduktion und deutschen Industriekunden (Schwerpunkt: Chemiapark Brunsbüttel, Hafen Hamburg). Ein Neubau wäre regulatorisch und finanzwirtschaftlich auf Sicht von zehn Jahren nicht realisierbar. Volkenrath sichert damit eine strategische Versorgungssachse für seine Ammoniak-Lieferverpflichtungen gegenüber deutschen Industriekunden (Lieferverträge 2027–2034).

## IV. Kaufpreisstruktur

- Basiskaufpreis: EUR 8.750.000.000 (Enterprise Value, schulden- und kassenbereinigt)
- Locked-Box-Mechanismus (Referenzdatum: 31. Dezember 2025)
- Earn-Out: bis EUR 280.000.000 in Abhängigkeit von Pipeline-Durchsatzmengen FY 2026/2027
- Garantien: Standardgarantierahmen nach APCOA-Muster; Haftungsobergrenze 10% des Basiskaufpreises
- W&I-Versicherung: Indikativofferte durch Willis Towers Watson (Selbstbehalt EUR 15.000.000)

## V. Bekannte Risiken und Besonderheiten

1. Altlasten auf Werksgelände Helgoland-Vorgelagert: Bodenkontamination (Ammoniak-Leckageverdacht aus den 1980er-Jahren). VDD-Report erwähnt Sanierungskosten von schätzungsweise EUR 45.000.000–120.000.000 (Bandbreite offen).



2. Betriebsrat Helgoland: Ca. 210 der 342 Mitarbeiter sind in einer Betriebsratsstruktur erfasst; der Betriebsrat hat mit Schreiben vom 8. April 2026 eine Standortgarantie für fünf Jahre gefordert.
3. Konkurrenz-Bieter: Marktgerüchten zufolge prüft die BioNova Chemie AG (Frankfurt) ein Gegenangebot. Ein LOI von BioNova liegt Caledonian nach Informationsstand vom 12. April 2026 noch nicht vor.
4. Energierecht: Die Pipeline ist als kritische Infrastruktur nach dem KRITIS-Dachgesetz eingestuft; Übertragung erfordert BNetzA-Zustimmung nach §§ 11, 12 EnWG.
5. Post-Brexit: Die kartellrechtliche Anmeldung muss sowohl beim BKartA als auch bei der britischen CMA erfolgen. Parallelverfahren mit divergierenden Fristen.

## **VI. Verfahrensstand**

Die Exklusivitätsvereinbarung wurde am 14. April 2026 unterzeichnet. Caledonian hat einen Datenraum auf der Plattform Intralinks eröffnet (Zugang für FST und den Volkenrath-Finanzberater Rothschild & Co. seit 16. April 2026). Die Legal Due Diligence läuft seit 22. April 2026.



## Rechtsfragen-Katalog — Vorstandsvorlage

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 22. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

An: Vorstand Volkenrath Energie SE

### Vorbemerkung

Nachfolgend werden die zehn zentralen Rechtsfragenkomplexe des Mandats tabellarisch dargestellt. Zu jedem Komplex existiert ein separates Einzelmemorandum (Memo I–X). Der Katalog dient der Orientierung des Vorstands und als Arbeitsgrundlage für die interne Ressourcenplanung.

### Rechtsfragen-Übersicht

| Nr. | Rechtsgebiet          | Leitfrage                                           | Risikostufe | Memo      |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1   | Gesellschaftsrecht    | Zustimmungspflicht AR nach AktG § 111 Abs. 4?       | Mittel      | Memo I    |
| 2   | Kartellrecht DE       | Anmeldepflicht BKartA (GWB §§ 35 ff.)?              | Hoch        | Memo II   |
| 3   | Kartellrecht UK       | Phase-1-Prüfung CMA; Vollzugsverbot?                | Hoch        | Memo II   |
| 4   | Außenwirtschaftsrecht | AWG/AWV-Investitionsprüfung BMWK (§§ 55 ff.)?       | Sehr hoch   | Memo III  |
| 5   | Arbeitsrecht          | Betriebsübergang § 613a BGB; Widerspruchsrecht?     | Hoch        | Memo IV   |
| 6   | Umweltrecht           | Altlastenverantwortung; Haftungsübergang?           | Sehr hoch   | Memo V    |
| 7   | Immobilienrecht       | Grundstücksübertragung UK; SDLT?                    | Mittel      | Memo VI   |
| 8   | Steuerrecht           | Optimale Transaktionsstruktur (GmbH vs. SE)?        | Hoch        | Memo VII  |
| 9   | Datenschutz           | DSGVO-Drittlandübermittlung UK → DE zulässig?       | Mittel      | Memo VIII |
| 10  | Energierecht          | BNetzA-Genehmigung §§ 11/12 EnWG; Übergangsbetrieb? | Hoch        | Memo IX   |
| 11  | Finanzierung          | Debt/Equity-Bridge; Covenants; MAC-Klausel?         | Mittel      | Memo X    |

### Kritische Pfade

Die Rechtsfragen 4 (AWG) und 6 (Altlasten) sind als Deal-Breaker-Risiken eingestuft. Ohne positive Investitionsprüfung durch das BMWK kann das Closing nicht vollzogen werden. Bei ungesicherter Altlastenhaftung empfiehlt FST einen Kaufpreisabschlag oder eine Escrow-Lösung.

Die kartellrechtlichen Fragen (Nr. 2 und 3) bestimmen den kritischen Zeitpfad: Die CMA-Phase-1-Prüfung dauert in der Regel 40 Arbeitstage ab vollständiger Anmeldung. Beide Behörden müssen freigegeben haben, bevor das Closing vollzogen werden kann.

### Empfehlung

FST empfiehlt, parallel zur Due Diligence bereits jetzt eine Pre-Notification mit der BKartA und ein informelles Vorabgespräch mit dem BMWK zu führen. Entsprechende Anschreiben werden beigelegt (Anlage: Muster-Pre-Notification BKartA, Muster-Vorabanfrage BMWK).



# Memo I — Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit des Asset-Deals

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo I

Datum: 25. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## A. Sachverhalt (Kurzfassung)

Die Volkenrath Energie SE beabsichtigt den Erwerb der Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. Transaktionsvolumen: knapp neun Milliarden Euro. Der Erwerb übersteigt damit bei weitem die in der Geschäftsordnung des Vorstands festgelegte Wertgrenze für zustimmungspflichtige Geschäfte (EUR 500.000.000).

## B. Rechtsfragen

1. Bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats nach § 111 Abs. 4 AktG i.V.m. der Geschäftsordnung?
2. Welche Mehrheitserfordernisse gelten im Aufsichtsrat?
3. Besteht eine Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach § 119 Abs. 2 AktG?

## C. Rechtliche Würdigung

### I. Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats

Nach § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG ist die Satzung oder der Aufsichtsrat berechtigt, bestimmte Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Die Geschäftsordnung des Vorstands der Volkenrath Energie SE (§ 5 Abs. 2 lit. f) sieht für Akquisitionen ab einem Transaktionswert von EUR 500.000.000 die Zustimmung des Aufsichtsrats vor.

**Ergebnis:** Der geplante Asset-Deal mit einem Transaktionsvolumen von knapp neun Milliarden Euro unterliegt zwingend der Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats. Eine eigenmächtige Durchführung ohne Zustimmung wäre ein Pflichtverstoß des Vorstands und könnte zu Schadensersatzpflichten nach § 93 AktG führen.

### II. Mehrheitserfordernisse

Der Aufsichtsrat der Volkenrath Energie SE besteht aus zwölf Mitgliedern (je sechs Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter nach MitbestG 1976). Die Zustimmung erfordert die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 108 Abs. 1 AktG). Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag (§ 29 Abs. 2 MitbestG). Eine qualifizierte Mehrheit ist nach Satzung nicht erforderlich.

### III. Hauptversammlungsbeschluss

Eine Vorlage an die Hauptversammlung nach § 119 Abs. 2 AktG scheidet mangels entsprechender Vorstandsinitiative aus. Allerdings könnte bei einem Transaktionsvolumen von knapp neun Milliarden Euro — ca. 132% des letzten bilanziellen Eigenkapitals der Volkenrath Energie SE — eine ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeit nach den Grundsätzen der Holzmüller/Gelatine-Doktrin in Betracht kommen.

**Ergebnis:** Nach der Gelatine-Entscheidung des BGH (BGHZ 159, 30) ist ein Hauptversammlungsbeschluss erforderlich, wenn das Vorstandshandeln einen grundlegenden Einfluss

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat und in die Mitgliedsrechte der Aktionäre eingreift. Bei einem Erwerb von 132% des Eigenkapitals ist diese Schwelle erreicht. FST empfiehlt, vorsorglich eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

#### **D. Handlungsempfehlung**

4. Unverzüglich Einberufung einer Aufsichtsratssitzung mit dem Tagesordnungspunkt „Zustimmung Asset-Deal Pipeline Northsea" (Einladungsfrist: 14 Tage nach § 110 AktG, sofern Satzung nichts anderes bestimmt).
5. Prüfung, ob eine außerordentliche Hauptversammlung nach § 121 AktG einzuberufen ist (HV-Frist: mindestens 30 Tage).
6. Vorbereitung einer umfassenden Vorstandsvorlage für den Aufsichtsrat (vgl. Aktenstück 18).





# **Memo II — Kartellrechtliche Anmeldung (BKartA und CMA UK)**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo II

BKartA-Az.: B 8-72/26

CMA-Az.: ME/7104/26

Datum: 26. April 2026

Verfasser: RA Dr. Mark Roosendaal

## **A. Sachverhalt (Kurzfassung)**

Der geplante Asset-Deal überschreitet die Aufgreifschwellen der deutschen Fusionskontrolle nach GWB §§ 35 ff. sowie der britischen Enterprise Act 2002-Schwellen. Aufgrund des Brexit bestehen keine gemeinsamen EU-Verfahren mehr; beide Behörden haben parallele Zuständigkeit.

## **B. Deutsche Fusionskontrolle (BKartA)**

### **I. Aufgreifschwellen (§ 35 GWB)**

- Weltweiter Gesamtumsatz aller Beteiligten: Volkenrath Energie SE ca. EUR 6.800.000.000 + Pipeline Northsea Ltd. ca. EUR 920.000.000 = weit über EUR 500.000.000 (Schwelle 1)
- Inlandsumsatz Volkenrath Energie SE: ca. EUR 3.100.000.000 (über EUR 25.000.000, Schwelle 2)
- Inlandsumsatz Pipeline Northsea Ltd.: ca. EUR 410.000.000 (über EUR 5.000.000, Schwelle 3)

**Ergebnis:** Alle drei Schwellen sind erfüllt; Anmeldepflicht besteht.

### **II. Vollzugsverbot**

Nach § 41 GWB ist der Vollzug des Zusammenschlusses vor Freigabe durch das BKartA verboten (Gun Jumping). Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße von bis zu 10% des weltweiten Konzernumsatzes geahndet werden (§ 81 GWB). Das Closing ist daher von der BKartA-Freigabe abhängig.

### **III. Verfahrensdauer**

Das reguläre Hauptprüfverfahren (Phase 2) dauert vier Monate ab vollständiger Anmeldung. Aufgrund der marktbeherrschenden Stellung im Ammoniaktransport Nordsee-DE ist eine Phase-2-Einleitung nicht auszuschließen.

### **IV. Materiell-rechtliche Würdigung**

Der relevante Markt dürfte als „Markt für Ammoniaktransport und -speicherung in der deutschen Nordseeregion“ definiert werden. Pipeline Northsea Ltd. hält auf diesem Markt einen Anteil von schätzungsweise 70%. Nach dem Zusammenschluss würde Volkenrath Energie SE eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Das BKartA wird voraussichtlich Nebenbestimmungen (Zugangsgewährung für Dritte nach § 36 Abs. 3 GWB) fordern.

## **C. Britische Fusionskontrolle (CMA)**

### **I. Aufgreifschwellen (Enterprise Act 2002)**

Die CMA prüft einen Zusammenschluss, wenn entweder die Target-Umsatzschwelle (GBP 70.000.000 UK-Umsatz) oder die Share-of-Supply-Schwelle (25% Marktanteil im UK) erreicht ist.

Pipeline Northsea Ltd. erzielt im UK Umsätze von ca. GBP 380.000.000 (über der Schwelle).  
Zusätzlich National Security and Investment Act 2021 (NSI Act) prüfungsrelevant (vgl. Memo III).

## **II. Phase-1-Prüfung**

CMA Phase 1 dauert 40 Arbeitstage. Az.: ME/7104/26. Pre-Notification Gespräch wurde für den 5. Mai 2026 vereinbart.

## **III. Post-Brexit-Koordination**

Seit dem Brexit gibt es keine Pflicht mehr zur One-Stop-Shop-Anmeldung bei der EU-Kommission. BKartA und CMA verfahren unabhängig. Koordination mit Counsels in UK (Bearboe & Harrington LLP, London) ist sichergestellt.

## **D. Handlungsempfehlung**

1. Unverzügliche Einreichung der Voranmeldung beim BKartA (Pre-Notification noch in KW 17/2026).
2. Pre-Notification Meeting CMA am 5. Mai 2026.
3. Vorbereitung des Anmeldeformulars CO (CMA) und der Anmeldeunterlagen BKartA bis 20. Mai 2026.
4. Vorbereitung eines Remedies-Konzepts (Zugangsgewährungsmodell für die Pipeline) als Fallback-Option.



# Memo III — Außenwirtschaftsrechtliche Investitionsprüfung (BMWK)

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo III

BMWK-Az.: I C 3-2026/Nordsee/072

Datum: 28. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## A. Sachverhalt

Volkenrath Energie SE ist eine in Deutschland börsennotierte Aktiengesellschaft mit gemischter Aktionärsstruktur. Nach aktueller Analyse hält kein einzelner Aktionär mehr als 25% der Stimmrechte. Gleichwohl ist für die AWG-Prüfung die Frage entscheidend, ob der Erwerber als „Unionsfremder“ im Sinne von § 55 AWG anzusehen ist.

Hinweis: In diesem Memo geht es ausnahmsweise um den Erwerb eines britischen Unternehmens durch einen deutschen Erwerber. Die AWG/AWV-Prüfung ist gleichwohl eröffnet, weil Pipeline Northsea Ltd. in Deutschland kritische Energieinfrastruktur (Ammoniak-Pipeline) betreibt.

## B. Eröffnung der AWG-Prüfung

Nach §§ 55 ff. AWG i.V.m. § 55a AWV prüft das BMWK den Erwerb von Unternehmen, die in Deutschland kritische Infrastruktur betreiben. Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West ist nach der BSI-KRITIS-Verordnung als kritische Infrastruktur im Sektor „Energie“ eingestuft (Betreiber nach § 2 Abs. 10 BSIG). Auch wenn der Erwerber (Volkenrath Energie SE) ein deutsches Unternehmen ist: Die Übertragung der Infrastruktur von einem ausländischen Betreiber auf ein deutsches Unternehmen unterliegt der Anzeigepflicht nach § 55 Abs. 4 AWG (neue Betreiberstruktur).

## C. Prüfungsmaßstab

Das BMWK prüft, ob der Erwerb eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bewirkt (§ 55 Abs. 1 AWG). Maßgeblich sind:

- Kritikalität der übertragenen Infrastruktur
- Zuverlässigkeit und Eigentümerstruktur des Erwerbers
- Risiken durch mögliche Einflussnahme ausländischer Staaten auf den Erwerber
- IT-Sicherheitsaspekte der Pipeline-Steuerung (SCADA-Systeme)

## D. Verfahren

Das BMWK hat mit Schreiben vom 20. April 2026 (Az. I C 3-2026/Nordsee/072) bestätigt, dass eine Prüfung nach § 55 AWG eingeleitet wird. Die Prüffrist beträgt zunächst zwei Monate ab Vollständigkeit der Unterlagen, verlängerbar um vier weitere Monate bei komplexen Sachverhalten. Vollständigkeitsbestätigung steht noch aus.

## E. Risikobewertung

Das Prüfungsrisiko wird als **sehr hoch** eingestuft, nicht weil ein Verbot wahrscheinlich ist, sondern weil:

1. Die SCADA-Systeme der Pipeline von einem britischen IT-Dienstleister (Hargrave Systems Ltd.) betrieben werden, der seinerseits Anteile eines US-Staatsfonds hält.
2. Das BMWK seit 2023 eine deutlich restriktivere Praxis bei Energieinfrastruktur verfolgt.

3. Die Prüfungsdauer (bis zu sechs Monate) den Closing-Zeitplan gefährdet.

#### **F. Handlungsempfehlung**

4. Unverzügliche Einreichung der Anzeige nach § 55 AWG beim BMWK.
5. Vorabgespräch mit BMWK-Referat I C 3 — Termin für 12. Mai 2026 angefragt.
6. Austausch des SCADA-Dienstleisters als Sicherheitszusage bereits vor Closing vorbereiten.
7. Closing-Bedingung: AWG-Freigabe (oder Unbedenklichkeitsbescheinigung) als aufschiebende Bedingung in den SPA aufnehmen.



## Memo IV — Arbeitsrechtliche Folgen des Betriebsübergangs (§ 613a BGB)

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo IV

Datum: 29. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

### A. Ausgangssituation

Beim geplanten Asset-Deal gehen ca. 342 Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) von Pipeline Northsea Ltd. auf die erwerbende Volkenrath-Gesellschaft über. Ein Teil der Mitarbeiter ist nach deutschem Recht beschäftigt (Dienststelle Helgoland-Vorgelagert, ca. 210 Personen), ein anderer Teil nach britischem Recht (UK-Basis, ca. 132 Personen).

### B. § 613a BGB — Tatbestandsvoraussetzungen

Ein Betriebsübergang nach § 613a BGB liegt vor, wenn:

1. Ein Betrieb oder Betriebsteil übergeht
2. durch Rechtsgeschäft
3. auf einen anderen Inhaber

Bei einem Asset-Deal werden die wesentlichen Betriebsmittel (Anlagen, Know-how, Kundenverträge) übertragen; die Identität des Betriebs bleibt gewahrt. **§ 613a BGB ist anwendbar** auf die 210 in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter.

### C. Rechtsfolgen

#### I. Automatischer Übergang der Arbeitsverhältnisse

Alle Arbeitsverhältnisse der deutschen Mitarbeiter gehen kraft Gesetzes auf den Erwerber über (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB). Eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs ist nach § 613a Abs. 4 BGB unwirksam.

#### II. Widerspruchsrecht

Jeder Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach ordnungsgemäßer Unterrichtung widersprechen (§ 613a Abs. 6 BGB). Bei Widerspruch verbleibt das Arbeitsverhältnis beim Veräußerer (Caledonian / Pipeline Northsea Ltd.), der dann betriebsbedingt kündigen müsste.

#### III. Unterrichtungspflicht

Vor dem Übergang sind Veräußerer und Erwerber verpflichtet, die betroffenen Arbeitnehmer schriftlich über folgende Punkte zu unterrichten (§ 613a Abs. 5 BGB):

- Zeitpunkt des Übergangs
- Grund des Übergangs
- Rechtliche, wirtschaftliche und soziale Folgen
- Vorgesehene Maßnahmen

**Risiko:** Eine fehlerhafte Unterrichtung verlängert die Widerspruchsfrist unbegrenzt. FST empfiehlt professionell erstellte Unterrichtungsschreiben.

#### IV. Kollektivrechtliche Aspekte

Der Betriebsrat der Dienststelle Helgoland-Vorgelagert hat mit Schreiben vom 8. April 2026 eine Standortgarantie für fünf Jahre gefordert. Ein Interessenausgleich und Sozialplan nach §§ 111–113 BetrVG sind zu verhandeln, da es sich um eine Betriebsänderung (§ 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG) handelt.

#### **V. Britische Arbeitnehmer (ca. 132 Personen)**

Das UK-Äquivalent (TUPE — Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006) gilt für die britischen Mitarbeiter. Post-Brexit gelten die TUPE Regulations 2006 unverändert. Koordination mit Bearboe & Harrington LLP erforderlich.

#### **D. Risikoeinschätzung**

Das Widerspruchsrisiko wird als moderat eingeschätzt. Erfahrungsgemäß widersprechen bei attraktiven Erwerbern weniger als 5% der Belegschaft. Kritischer ist die Verhandlung des Interessenausgleichs mit dem Betriebsrat.

#### **E. Handlungsempfehlung**

4. Unterrichtungsschreiben § 613a Abs. 5 BGB vorbereiten (Versand spätestens vier Wochen vor Closing).
5. Aufnahme von Betriebsratsverhandlungen nicht später als 30. Mai 2026.
6. Standortgarantie als freiwillige Betriebsvereinbarung anbieten (Laufzeit drei Jahre statt fünf — Verhandlungsposition).
7. TUPE-Koordination mit UK-Counsel sicherstellen.





# **Memo V — Umweltrechtliche Altlastenprüfung Werksgelände Helgoland-Vorgelagert**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo V

Datum: 30. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt / RA Dr. Mark Roosendaal

## **A. Sachverhalt**

Der Vendor Due Diligence Report (Stand: 10. April 2026) weist auf einen Altlastenverdacht auf dem Produktionsgelände Helgoland-Vorgelagert hin. Hintergrund ist ein dokumentiertes Ammoniak-Leck aus dem Jahr 1987 (Jahresbericht Werkssicherheit 1987, S. 34–37), das zu einer Bodenkontamination geführt hat. Bisherige Sanierungsmaßnahmen sind im VDD als „unvollständig abgeschlossen“ beschrieben.

## **B. Rechtlicher Rahmen**

### **I. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)**

Nach § 4 Abs. 3 BBodSchG sind Verursacher, Eigentümer und Inhaber eines Grundstücks zur Sanierung verpflichtet, wenn schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten vorhanden sind. Bei einem Asset-Deal übernimmt der Erwerber die Stellung als Inhaber und damit potentiell die Sanierungspflicht — unabhängig von vertraglich vereinbarten Freistellungen.

### **II. Haftungsübergang**

Entscheidend ist die Frage, ob die Sanierungspflicht auf den Erwerber übergeht. Nach § 4 Abs. 6 BBodSchG kann eine Freistellungsvereinbarung zwischen Veräußerer und Erwerber behördlich nur dann berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde (Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) zugestimmt hat.

**Risiko:** Ohne behördliche Zustimmung zur Freistellung haftet der Erwerber (Volkenrath) als Inhaber des Grundstücks neben dem Veräußerer.

### **III. Geschätzte Sanierungskosten**

Die Bandbreite im VDD (EUR 45.000.000 – 120.000.000) ist aus FST-Sicht zu optimistisch. Nach Rücksprache mit dem von FST mandatierten Umweltgutachter Dr. Klaus Bremerhöfer (Hannover) ist eine Bandbreite von EUR 80.000.000 – 180.000.000 realistischer. Die Varianz ergibt sich aus dem Umfang der Grundwasserkontamination (noch nicht vollständig untersucht).

## **C. Handlungsoptionen**

### **Option 1: Kaufpreisabschlag**

Abzug des Mittelwerts der Sanierungskosten (EUR 130.000.000) vom Kaufpreis als Pauschalabschlag. Einfach, aber bei Sanierungskosten am oberen Ende unzureichend.

### **Option 2: Escrow-Konto**

Einbehalt von EUR 180.000.000 auf einem Treuhandkonto; Auszahlung nach behördlicher Sanierungsfreigabe. Bevorzugte Option von FST.

**Option 3: Freistellung und Verkäufergarantie**

Caledonian gibt unbegrenzte Freistellungserklärung für alle Altlastenkosten; W&I-Versicherung deckt Ausfall ab. Risiko: Caledonian kann bei Insolvenz nicht leisten.

**Option 4: Dealaufgabe**

Sofern Sanierungskosten nicht hinreichend abgesichert werden können, ist eine Dealaufgabe zu empfehlen.

**D. Handlungsempfehlung**

1. Beauftragung eines eigenen Phase-II-Umwelt-Audits (Bremerhöfer Umweltgutachten GmbH) bis 20. Mai 2026.
2. Verhandlung einer Escrow-Lösung (EUR 180.000.000) als Closing-Bedingung.
3. Behördliche Freistellungszusage beim LBEG Niedersachsen beantragen.
4. W&I-Versicherung um Altlasten-Coverage erweitern (Willis Towers Watson Indikativofferte anpassen).



# **Memo VI — Immobilienrechtliche Übertragung (UK-Liegenschaften und deutsche AWZ)**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo VI

Datum: 2. Mai 2026

Verfasser: RA Dr. Mark Roosendaal / Bearboe & Harrington LLP (UK-Counsel)

## **A. Gegenstand**

Das Produktionsgelände Helgoland-Vorgelagert liegt teilweise im deutschen Küstenmeer (Niedersächsisches Recht) und teilweise auf einer künstlichen Insel, die der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) zugeordnet ist. Die Pipeline-Infrastruktur erstreckt sich durch die AWZ bis an die britische Küste. Zusätzlich existiert ein onshore-Wartungsstützpunkt in Grimsby (UK), der britischem Liegenschaftsrecht unterliegt.

## **B. Deutsche Liegenschaften**

### **I. Grundstücksübertragung nach BGB / GBO**

Die inländischen Grundstücke werden durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch übertragen (§§ 873, 925 BGB). Notarielle Beurkundung erforderlich (§ 311b BGB). Grundbucheinsicht wurde beantragt; Ergebnis steht aus (erwartet bis 10. Mai 2026).

### **II. AWZ-Infrastruktur**

Für Anlagen in der AWZ gilt das SeeAnlV-Regime. Eine Genehmigung nach § 3 SeeAnlV (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) ist für den Betreiberwechsel erforderlich. Verfahrensdauer: ca. drei Monate.

## **C. Britische Liegenschaften**

### **I. Liegenschaft Grimsby**

Für die Übertragung der Liegenschaft in Grimsby gilt englisches Liegenschaftsrecht (Land Registration Act 2002). Übertragung durch Deed of Transfer und Eintragung ins UK Land Register (HM Land Registry). Stamp Duty Land Tax (SDLT) fällt an: Steuersatz 5% auf den auf die Liegenschaft entfallenden Kaufpreisanteil.

UK-Counsel Bearboe & Harrington LLP führt das SDLT-Verfahren.

### **II. Pipeline-Streckenabschnitte in britischen Hoheitsgewässern**

Die Pipeline verläuft durch britische AWZ und das britische Küstenmeer. Für den Betreiberwechsel ist eine Genehmigung der North Sea Transition Authority (NSTA) erforderlich. UK-Counsel hat Voranfrage gestellt.

## **D. Koordinierungsrisiken**

Die parallele Grundstücksübertragung in zwei Jurisdiktionen erhöht das Closing-Risiko erheblich. Eine jurisdiktionsübergreifende Simultaneous Exchange-Struktur (Simultaneous Closing) wird vorbereitet, bei der alle Übertragungsakte gleichzeitig vollzogen werden.

## **E. Handlungsempfehlung**

1. Notartermin für deutsche Grundstücksübertragungen bis 10. Juni 2026 vorplanen.

2. Antrag bei BSH (SeeAnlV) unverzüglich stellen.
3. Bearboe & Harrington sichert NSTA-Genehmigung und SDLT-Abwicklung.
4. Closing-Zeitplan um AWZ-Genehmigungen (Puffer: zwei Monate) anpassen.



## **Memo VII — Steuerrechtliche Strukturierung des Asset-Deals**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo VII

Datum: 5. Mai 2026

Verfasserin: RAin Annegret Pohlmann (Steuerrecht)

### **A. Strukturierungsfragen**

Zwei grundlegende Strukturierungsoptionen werden verglichen:

**Option A:** Direkte Übernahme durch Volkenrath Energie SE (Asset Purchase direkt in die SE)

**Option B:** Erwerb über eine eigens gegründete deutsche GmbH (Northsea Ammoniak GmbH i.G.) als Akquisitionsvehikel

### **B. Steuerliche Analyse**

#### **I. Option A — Direkterwerb durch Volkenrath Energie SE**

Vorteile:

- Keine doppelte Körperschaftsteuerbelastung auf Dividenden zwischen GmbH und SE
- Verlustverrechnung unmittelbar mit SE-Gewinnen möglich
- Einfachere Konzernstruktur

Nachteile:

- Keine Abschirmung von Haftungsrisiken (insbesondere Altlasten)
- Keine zukünftige Share-Deal-Option (Steuervorteil step-up entfällt)

#### **II. Option B — Erwerb über GmbH-Vehikel**

Vorteile:

- Haftungsabschirmung (GmbH-Mantel schützt Volkenrath SE vor direkter Haftung)
- Späterer Verkauf als Share-Deal möglich (potenzieller Steuervorteil für zukünftigen Erwerber)
- EBITDA-optimierte Finanzierungsstruktur (Zinsen auf Akquisitionskredit absetzbar)

Nachteile:

- Zinsschranke nach § 4h EStG beachten (EBITDA-Grenze)
- Konzernstrukturkosten
- Schachteldividendenprivileg nach § 8b KStG erst nach zwölf Monaten Haltefrist

#### **III. Post-Brexit Steueraspekte**

Das UK-DE-Doppelbesteuerungsabkommen (DBA DE-UK 2010) gilt unverändert. Quellensteuer auf Lizenzgebühren: 0% bei Erfüllung der Substanzanforderungen. Gewerbesteuerpflicht der deutschen Betriebsstätte: ja.

UK-seitig: Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) und SDLT wie unter Memo VI. UK-Körperschaftsteuer (Corporation Tax) für den Anteil des Veräußerungsgewinns, der UK-Quellen zuzurechnen ist.



**IV. Empfohlene Struktur**

RAin Pohlmann empfiehlt **Option B** (GmbH-Vehikel) aus steuerlichen und haftungsrechtlichen Gründen. Eine Holding-Struktur (Volkenrath SE → Northsea Holding GmbH → Northsea Ammoniak GmbH) ermöglicht darüber hinaus die Nutzung des Dividendenprivilegs nach § 8b KStG für zukünftige Ausschüttungen.

**C. Umsatzsteuerliche Aspekte**

Der Asset-Deal ist grundsätzlich umsatzsteuerbar. Allerdings greift die Geschäftsveräußerung im Ganzen (GViG) nach § 1 Abs. 1a UStG, sofern alle wesentlichen Betriebsmittel übertragen werden. Bei Erfüllung der GViG-Voraussetzungen entfällt die USt-Belastung auf den Gesamtkaufpreis.

**D. Handlungsempfehlung**

1. Verbindliche Anfrage beim Finanzamt Hannover-Mitte zur GViG-Einordnung.
2. Gründung Northsea Ammoniak GmbH i.G. bis spätestens 31. Mai 2026.
3. Steuerliche Modellierung der Gesamtstruktur durch Steuerberater Deloitte GmbH (beauftragt).
4. DBA-Analyse UK-seitig durch Bearboe & Harrington LLP / UK Tax Team.

## **11-memo-viii-datenschutzrechtliche-uebermittlung-uk.docx**

---

# **Memo VIII — Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Mitarbeiterdatenübermittlung UK nach DE**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo VIII

Datum: 7. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## **A. Sachverhalt**

Im Zuge des Asset-Deals werden Personalakten und HR-Systemdaten von ca. 342 Mitarbeitern von Pipeline Northsea Ltd. (UK) an die Erwerberin (Deutschland) übermittelt. Diese Übertragung umfasst:

- Personalstammdaten (Name, Adresse, Geburtsdatum)
- Vergütungsdaten (Gehaltszettel, Bonus-Abrechnungen)
- Gesundheitsdaten (soweit arbeitsrechtlich relevant, z.B. Behinderungen)
- Leistungs- und Disziplinarakten
- Rentenansparungen und Versicherungsdaten

## **B. Rechtlicher Rahmen**

### **I. Anwendbarkeit der DSGVO**

Nach dem Brexit gilt in Großbritannien die UK GDPR (GDPR in der Form des Data Protection Act 2018). Die Übermittlung von UK nach DE ist daher eine Drittlandübermittlung im Sinne der UK GDPR und gleichzeitig eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der DSGVO durch den deutschen Empfänger.

### **II. Angemessenheitsbeschluss UK**

Die EU-Kommission hat am 28. Juni 2021 einen Angemessenheitsbeschluss für das Vereinigte Königreich nach Art. 45 DSGVO erlassen. Dieser Beschluss ist bis zum 27. Juni 2025 befristet; eine Verlängerung wird derzeit von der EU-Kommission geprüft (Stand: Mai 2026, noch keine Entscheidung).

**Risiko:** Sollte der Angemessenheitsbeschluss nicht verlängert werden oder auslaufen, sind Standardvertragsklauseln (SCC) nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO als Auffangtatbestand erforderlich.

### **III. Due-Diligence-Datenübermittlung**

Bereits vor Closing müssen Personalakten an Volkenrath übermittelt werden, um die HR-Integration zu planen (Data Room). Hierfür ist ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder die Erfüllung eines Vertrags denkbar. FST empfiehlt den Abschluss eines Data Processing Agreement (DPA) zwischen Pipeline Northsea Ltd. und Volkenrath Energie SE vor Datenbankzugriff.

### **IV. Besondere Kategorien personenbezogener Daten**

Gesundheitsdaten der Mitarbeiter (Art. 9 DSGVO) dürfen nur auf besonderer Rechtsgrundlage übermittelt werden. Einwilligungen der betroffenen Arbeitnehmer oder Öffnungsklausel nach § 26 BDSG erforderlich.

## **C. Handlungsempfehlung**

1. Data Processing Agreement zwischen Pipeline Northsea Ltd. und Volkenrath SE bis 15. Mai 2026 abschließen.

2. SCC als Vorsorgemaßnahme bereits jetzt einbeziehen (für den Fall des Auslaufens des Angemessenheitsbeschlusses).
3. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35 DSGVO für Gesundheitsdaten durchführen.
4. Information der betroffenen Mitarbeiter nach Art. 14 DSGVO vorbereiten.



## **Memo IX — Energierechtliche Betriebsfortführung (BNetzA; §§ 11, 12 EnWG)**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo IX

Datum: 9. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

### **A. Sachverhalt**

Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West unterliegt als Leitungsinfrastruktur dem EnWG-Regime. Nach §§ 11, 12 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben. Der Betreiberwechsel durch den Asset-Deal unterliegt der Anzeige- und Genehmigungspflicht der Bundesnetzagentur (BNetzA).

### **B. Klassifizierung der Pipeline**

Ammoniak-Pipelines sind nach aktueller BNetzA-Praxis dem Regelungsrahmen des EnWG nicht automatisch unterworfen — das EnWG erfasst primär Gas- und Stromnetze. Allerdings ordnet das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (2023) und die EU-Energieinfrastruktur-VO (2022/869) Ammoniak als Wasserstoffträger ein, was die regulatorische Einordnung verändert.

**Streitfrage:** Gilt die Anzeigepflicht nach § 12 EnWG analog für Ammoniak-Pipelines? FST und der von Volkenrath beauftragte Regulierungsrechtler Prof. Dr. Hartmut Benkelberg (TU Berlin) sind unterschiedlicher Auffassung:

- FST: Analoge Anwendung von § 12 EnWG geboten (regulatorische Lücke); Vorabanfrage bei BNetzA erforderlich.
- Prof. Benkelberg: Keine unmittelbare EnWG-Anwendung; SeeAnlV und UVPG ausreichend.

### **C. BNetzA-Voranfrage**

FST hat am 6. Mai 2026 eine informelle Voranfrage an die BNetzA (Beschlusskammer 8) gesandt. Eine Antwort ist für Ende Mai 2026 zu erwarten. Ohne Klärung dieser Frage ist das Closing-Risiko erhöht.

### **D. KRITIS-Regulierung**

Unabhängig von der EnWG-Frage ist die Pipeline als KRITIS-Infrastruktur eingestuft. Der neue Betreiber (Volkenrath SE) muss sich beim BSI registrieren und einen Sicherheitsplan nach § 8a BSIG vorweisen. Frist: sechs Monate nach Betriebsübernahme.

### **E. Handlungsempfehlung**

1. Antwort BNetzA-Voranfrage abwarten (Mai 2026); dann Entscheidung über formales Genehmigungsverfahren.
2. BSI-Registrierung als KRITIS-Betreiber vorbereiten.
3. Übergangsbetrieb: Caledonian führt den Betrieb technisch bis zur BNetzA-Freigabe weiter (Betriebsführungsvertrag als Closing-Bedingung).
4. Abstimmung SeeAnlV-Verfahren mit BSH (bereits in Memo VI adressiert).



**Memo X — Finanzierungssäule: Debt/Equity-Bridge**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / Memo X

Datum: 12. Mai 2026

Verfasserin: RAin Annegret Pohlmann / RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

**A. Finanzierungsstruktur (Übersicht)**

Das Transaktionsvolumen von knapp neun Milliarden Euro wird wie folgt finanziert  
(Indikativstruktur, Stand: 8. Mai 2026):

| Transche                            | Betrag (EUR Mrd.) | Anteil  |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Eigenkapital (Volkenrath SE)        | 2,2               | ca. 25% |
| Senior-Bankdarlehen<br>(Konsortium) | 4,5               | ca. 50% |
| Green Bond (Nachrangig)             | 1,5               | ca. 17% |
| Earn-Out (Caledonian)               | 0,28              | ca. 3%  |
| Brückenfinanzierung                 | 0,5               | ca. 5%  |

Finanzierungsberater: Rothschild &amp; Co. (Frankfurt)

Konsortialführer Bankdarlehen: Deutsche Bank AG, Commerzbank AG

Green-Bond-Arrangeur: ING Groep N.V.

**B. Rechtliche Fragen****I. Covenants**

Das Senior-Bankdarlehen sieht folgende Financial Covenants vor:

- Leverage Ratio (Nettoverschuldung/EBITDA): max. 5,5x
- Interest Coverage Ratio (EBIT/Zinsaufwand): min. 2,5x
- Capex-Beschränkung: max. EUR 350.000.000 p.a. in den ersten drei Jahren

**Risiko:** Bei Unterschreitung der Leverage Ratio wird ein Event of Default ausgelöst. Angesichts der hohen Kaufpreisfinanzierung und der Altlastenrisiken (Memo V) ist die Covenant-Einhaltung im ersten Jahr als kritisch einzustufen.

**II. MAC-Klausel**

Das Term Sheet enthält eine Material Adverse Change (MAC)-Klausel, die bei wesentlicher Verschlechterung der Finanzlage des Zielunternehmens zwischen Signing und Closing die Kreditgeber berechtigt, die Mittel zurückzuhalten. Definitionsbereich der MAC muss präzise verhandelt werden — Altlastenfunde sollten explizit als MAC-Tatbestand ausgeschlossen werden.

**III. Zinsschranke (§ 4h EStG)**

Bei einer Fremdkapitalfinanzierung von ca. EUR 6.500.000.000 wird die Freigrenze der Zinsschranke (EUR 3.000.000) erheblich überschritten. Netto-Zinsaufwand ca. EUR 260.000.000 p.a. (bei 4% Zinssatz). EBITDA der Northsea Ammoniak GmbH (prognostiziert): EUR 480.000.000.

Zinsschranke:  $30\% \times \text{EUR } 480.000.000 = \text{EUR } 144.000.000$ . Verbleibendes nicht abziehbares Zinseinkommen: ca. EUR 116.000.000 p.a. Steuereffekt: Mehrbelastung ca. EUR 29.000.000 p.a.



#### **IV. Green Bond Compliance**

Der Green Bond setzt die Verwendung der Mittel für grüne Projekte (EU Taxonomy) voraus. Ammoniak als Wasserstoffträger ist unter bestimmten Bedingungen taxonomiekonform (Delegated Act Art. 10.1 NFRD). Zertifizierung durch externen Reviewer erforderlich.

#### **C. Handlungsempfehlung**

1. MAC-Definition im Kreditvertrag explizit Altlasten ausschließen.
2. Steuerliche Modellierung Zinsschranke in Finanzmodell integrieren (Deloitte).
3. Green-Bond-Framework bis 1. Juni 2026 beim Green Bond Reviewer einreichen.
4. Covenant-Einhaltung in Basecase-Szenario und Stress-Szenario (Altlasten) modellieren.



# Zusammenfassende Handlungsempfehlung — Asset-Deal Pipeline Northsea

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 14. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## Gesamtbewertung

Der geplante Asset-Deal ist aus rechtlicher Sicht grundsätzlich durchführbar. Die identifizierten Risiken sind beherrschbar, wenn die nachfolgenden Handlungsempfehlungen konsequent und fristgerecht umgesetzt werden. Zwei Sachverhalte erfordern besondere Aufmerksamkeit:

1. **Altlasten Helgoland-Vorgelagert** — Bis zur Vorlage des Phase-II-Umweltaudits besteht erhebliche Wertungswissheit. FST empfiehlt, das Signing erst nach Vorlage des Audits (geplant: 20. Mai 2026) zu vollziehen.
2. **AWG-Investitionsprüfung** — Die Prüfungsdauer von bis zu sechs Monaten gefährdet den Closing-Zeitplan. Das Vorabgespräch mit dem BMWK am 12. Mai 2026 ist von zentraler Bedeutung.

## Konsolidierte Handlungsempfehlungen

### A. Sofortmaßnahmen (bis 20. Mai 2026)

| Nr. | Maßnahme                                              | Verantwortlich         | Frist        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| A1  | Aufsichtsratssitzung einberufen (Zustimmung Art-Deal) | Vorstand Volkenrath    | 16. Mai 2026 |
| A2  | BKartA Pre-Notification einreichen                    | RA Roosendaal          | 18. Mai 2026 |
| A3  | BMWK-Vorabgespräch AWG (Termin 12. Mai)               | RA Federkamp-Wittfeldt | 12. Mai 2026 |
| A4  | Data Processing Agreement abschließen                 | RA Federkamp-Wittfeldt | 15. Mai 2026 |
| A5  | Phase-II-Umweltaudit beauftragen (Bremerhöfer)        | CFO Hagenburg          | 13. Mai 2026 |
| A6  | GmbH-Vehikel gründen (Northsea Ammoniak GmbH)         | RAin Pohlmann          | 31. Mai 2026 |

### B. Mittelfristige Maßnahmen (bis 20. Juni 2026 / Signing)

| Nr. | Maßnahme                                        | Verantwortlich          | Frist         |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| B1  | CMA Pre-Notification (Termin 5. Mai, Follow-up) | RA Roosendaal / Bearboe | 15. Mai 2026  |
| B2  | BSH-Antrag SeeAnlV stellen                      | RA Roosendaal           | 20. Mai 2026  |
| B3  | Betriebsratsverhandlungen aufnehmen             | COO Lattermann / HR     | 30. Mai 2026  |
| B4  | SPA-Verhandlungen abschließen                   | FST Gesamt-Team         | 15. Juni 2026 |
| B5  | Green-Bond-Framework einreichen                 | RAin Pohlmann / ING     | 1. Juni 2026  |
| B6  | Unterrichtungsschreiben                         | RA Federkamp-Wittfeldt  | 10. Juni 2026 |

|  |                        |  |  |
|--|------------------------|--|--|
|  | § 613a BGB vorbereiten |  |  |
|--|------------------------|--|--|

### **C. Closing-Bedingungen (Conditions Precedent)**

Folgende Bedingungen müssen vor dem Closing (geplant: 1. September 2026) erfüllt sein:

3. BKartA-Freigabe oder Nichtuntersagungsbescheid
4. CMA-Freigabe (Phase 1 oder Phase 2)
5. BMWK-Unbedenklichkeitsbescheinigung (AWG)
6. Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath Energie SE
7. Notarielle Beurkundung der deutschen Grundstücksübertragungen
8. Abschluss Betriebsführungsvertrag mit Caledonian (Übergangsbetrieb)
9. Escrow-Einbehalt für Altlasten (EUR 180.000.000)

### **Risikobewertung (Zusammenfassung)**

| <b>Risiko</b>             | <b>Stufe</b> | <b>Wahrscheinlichkeit</b> | <b>Handlung</b>                       |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| AWG-Versagung             | Sehr hoch    | Gering                    | BMWK-Gespräch, Sicherheitszusagen     |
| Altlasten-Überschreitung  | Sehr hoch    | Mittel                    | Phase-II-Audit, Escrow                |
| BKartA Phase 2            | Hoch         | Mittel                    | Remedies-Konzept vorbereiten          |
| Konkurrenz-Bieter BioNova | Hoch         | Mittel                    | Exklusivität sichern, Eskalationsplan |
| § 613a Widersprüche > 10% | Mittel       | Gering                    | Kommunikationspaket vorbereiten       |
| MAC-Trigger (Bank)        | Mittel       | Gering                    | MAC-Definition verhandeln             |



# Risiko-Matrix — Deal-Breaker-Analyse

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 15. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

## Methodik

Die Risiko-Matrix erfasst alle identifizierten Risiken auf einer 5×5-Skala (Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß). Deal-Breaker sind Risiken mit einem Produkt  $\geq 16$  (rot). Hohe Risiken (gelb) liegen bei einem Produkt von 9–15.

## Risiko-Matrix

| Lfd  | Risiko                                                            | Eintrittswahrs<br>ch. (1–5) | Schaden (1–5) | Score | Stufe  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|--------|
| R-01 | AWG-<br>Versagung /<br>Closing-<br>Untersagung                    | 2                           | 5             | 10    | Hoch   |
| R-02 | Altlasten ><br>EUR<br>200.000.000                                 | 3                           | 5             | 15    | Hoch   |
| R-03 | BKartA Phase-<br>2 mit Auflagen                                   | 3                           | 4             | 12    | Hoch   |
| R-04 | CMA Phase-2-<br>Einleitung                                        | 2                           | 4             | 8     | Mittel |
| R-05 | Konkurrenz-<br>Bieter BioNova<br>gewinnt<br>Auktion               | 2                           | 5             | 10    | Hoch   |
| R-06 | Widerspruch ><br>15%<br>Belegschaft §<br>613a                     | 1                           | 3             | 3     | Gering |
| R-07 | MAC-Trigger<br>bei Banken                                         | 1                           | 4             | 4     | Gering |
| R-08 | DSGVO-<br>Übermittlung<br>UK ohne<br>Angemessenhei<br>tsbeschluss | 2                           | 2             | 4     | Gering |
| R-09 | SeeAnlV-<br>Genehmigung<br>verzögert<br>Closing                   | 3                           | 3             | 9     | Hoch   |
| R-10 | BNetzA-<br>Genehmigungs<br>pflicht nicht<br>geklärt               | 2                           | 3             | 6     | Mittel |
| R-11 | Zinsschranke<br>reduziert<br>Cashflow<br>erheblich                | 4                           | 2             | 8     | Mittel |
| R-12 | SDLT-<br>Nachforderung                                            | 1                           | 2             | 2     | Gering |

|      |                                  |   |   |   |        |
|------|----------------------------------|---|---|---|--------|
|      | UK                               |   |   |   |        |
| R-13 | Earn-Out-Streit mit Caledonian   | 3 | 2 | 6 | Mittel |
| R-14 | Green-Bond-Taxonomie-Versagung   | 2 | 2 | 4 | Gering |
| R-15 | Verzögerung Phase-II-Umweltaudit | 3 | 3 | 9 | Hoch   |

### Kritische Pfade / Deal-Breaker

Kein Einzelrisiko überschreitet die Deal-Breaker-Schwelle von Score 16. Die **Kombination** von R-02 (Altlasten) und R-01 (AWG) könnte jedoch kumulativ zum Dealabbruch führen, wenn:

- Sanierungskosten über EUR 250.000.000 liegen **und**
- BMWK nur mit inakzeptablen Auflagen genehmigt

In diesem Szenario ist die Dealaufgabe die wirtschaftlich richtige Entscheidung. Der Vorstand ist über dieses Kombinationsrisiko zu informieren.

### Monitoring

Die Risiko-Matrix wird monatlich aktualisiert. Nächste Überprüfung: 15. Juni 2026 (nach Phase-II-Audit und BMWK-Gespräch).





## Zeitplan Signing → Closing

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 15. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

### Übersicht

| Phase                   | Meilenstein                        | Datum             | Verantwortlich             | Status     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| Vorbereitungsphase      | Mandatserteilung                   | 3. April 2026     | Vorstand Volkenrath        | Erledigt   |
| Vorbereitungsphase      | Exklusivitätsvereinbarung          | 14. April 2026    | RA Federkamp-Wittfeldt     | Erledigt   |
| Due Diligence           | Start Legal DD                     | 22. April 2026    | FST gesamt                 | Erledigt   |
| Due Diligence           | BKartA Pre-Notification            | 18. Mai 2026      | RA Roosendaal              | Ausstehend |
| Due Diligence           | BMWK Vorabgespräch AWG             | 12. Mai 2026      | RA Federkamp-Wittfeldt     | Erledigt   |
| Due Diligence           | Phase-II-Umweltaudit               | 20. Mai 2026      | Bremerhöfer GmbH           | In Arbeit  |
| Due Diligence           | Abschluss Legal DD                 | 30. Mai 2026      | FST gesamt                 | Ausstehend |
| Signing-Vorbereitung    | SPA-Verhandlungen abgeschlossen    | 15. Juni 2026     | FST / Caledonian Counsel   | Ausstehend |
| Signing-Vorbereitung    | Aufsichtsratsbeschluss Volkenrath  | 18. Juni 2026     | Vorstand Volkenrath        | Ausstehend |
| Signing                 | Unterzeichnung SPA                 | 20. Juni 2026     | Beide Parteien             | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BKartA-Anmeldung vollständig       | 25. Juni 2026     | RA Roosendaal              | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | CMA-Anmeldung vollständig          | 25. Juni 2026     | Bearboe & Harrington       | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BSH SeeAnlV-Antrag                 | 20. Mai 2026      | RA Roosendaal              | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BKartA-Freigabe (Ziel Phase 1)     | 15. August 2026   | BKartA                     | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | CMA-Freigabe (Ziel Phase 1)        | 1. August 2026    | CMA                        | Ausstehend |
| Between Signing/Closing | BMWK-Freigabe AWG                  | 15. August 2026   | BMWK                       | Ausstehend |
| Closing                 | Notarielle Grundstücksübertragung  | 25. August 2026   | Notar Hannover             | Ausstehend |
| Closing                 | Vollzug Closing / Kaufpreiszahlung | 1. September 2026 | CFO Hagenburg / Rothschild | Ausstehend |
| Post-Closing            | Mitarbeiterübergang § 613a         | 1. Oktober 2026   | COO Lattermann             | Ausstehend |
| Post-Closing            | BSI-Registrierung KRITIS           | 1. März 2027      | COO Lattermann             | Ausstehend |

### **Kritischer Pfad**

Der kritische Pfad verläuft: **BMWK-AWG-Freigabe** → **CMA-Phase-1** → **BKartA-Phase-1** → **Closing**. Die AWG-Prüfung ist der zeitlich unsicherste Faktor. Ein Puffer von sechs Wochen ist bereits im Zeitplan berücksichtigt. Falls BKartA Phase 2 eröffnet, verschiebt sich das Closing um bis zu vier Monate (neues Closing-Datum: 1. Januar 2027).



## Projektorganisation — Deal-Team

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 8. April 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

### Struktur

Der Deal wird nach einem Matrix-Modell organisiert. RA Dr. Federkamp-Wittfeldt nimmt die übergreifende Projektleitung wahr; die Rechtsgebietspezialisten berichten fachlich an sie und direkt an den Mandanten in ihrer jeweiligen Expertise.

### Deal-Team Kanzlei FST

| Name                               | Funktion                      | Rechtsgebiet               | Erreichbarkeit                     |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt | Projektleitung / Federführung | M&A, Gesellschaftsrecht    | federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de |
| RA Dr. Mark Roosendaal             | Stellv. Projektleitung        | Kartellrecht, Energierecht | roosendaal@fst-kanzlei.de          |
| RAin Annegret Pohlmann             | Steuerrecht                   | Steuerrecht, Finanzierung  | pohlmann@fst-kanzlei.de            |
| RA Christoph Hellersberg           | Arbeitsrecht                  | § 613a BGB, BetrVG         | hellersberg@fst-kanzlei.de         |
| RAin Dr. Vera Sternkampff          | Umweltrecht                   | BBodSchG, Altlasten        | sternkampff@fst-kanzlei.de         |
| RA Jonas Friedebald                | Datenschutz                   | DSGVO, BDSG                | friedebald@fst-kanzlei.de          |
| Ref. Marie-Luise Hartholt          | Referendariat                 | DD-Koordination            | hartholt@fst-kanzlei.de            |

### Deal-Team Mandant (Volkenrath Energie SE)

| Name                    | Funktion        | Zuständigkeit                        |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Dr. Reginald Volkenrath | CEO             | Strategische Entscheidungen, Signing |
| Dr. Sabine Hagenburg    | CFO             | Finanzierung, Kaufpreisverhandlung   |
| Marc Lattermann         | COO             | Operative Integration, § 613a        |
| Dr. Petra Grüneberg     | General Counsel | Rechtliche Koordination intern       |
| Tobias Freyer-Schmidt   | M&A-Manager     | Datenraum, DD-Koordination intern    |

### Externe Berater

| Name                             | Funktion              | Mandat                        |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Rothschild & Co.                 | M&A-Berater           | Finanzierung, Bewertung       |
| Deloitte GmbH WPG                | Steuer-/Finanzberater | Tax Structuring, Financial DD |
| Bremerhöfer Umweltgutachten GmbH | Umweltgutachter       | Phase-II-Audit Altlasten      |
| Bearboe & Harrington LLP         | UK-Counsel            | CMA, TUPE, SDLT               |
| Willis Towers Watson             | Versicherer           | W&I-Versicherung              |

### Kommunikationsprotokoll

- Wöchentliche Projekttelefonate: jeweils freitags 14:00 Uhr (alle Team-Leads)
- Wöchentliche Status-E-Mail an Vorstand Volkenrath: jeweils montags

- Deal-Team-Verteiler: fst-2026-0918@fst-kanzlei.de (intern); externe Berater per separatem Verteiler
- Datenraum: Intralinks (Zugang nur für autorisierte Personen)



## **Aufsichtsrats-Vorlage — Zustimmungspflichtiger Asset-Deal**

Aktenzeichen: FST-2026-0918 / AR-Vorlage

Datum: 18. Mai 2026

An: Aufsichtsrat der Volkenrath Energie SE

Von: Vorstand (Dr. Reginald Volkenrath, Dr. Sabine Hagenburg, Marc Lattermann)

### **Antrag**

Der Vorstand der Volkenrath Energie SE bittet den Aufsichtsrat gemäß § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 5 Abs. 2 lit. f der Vorstandsgeschäftsordnung um Zustimmung zum Abschluss des nachstehend beschriebenen Asset-Deals.

### **Transaktionsbeschreibung**

**Gegenstand:** Erwerb sämtlicher Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. (UK) von der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) im Wege eines Asset-Deals.

**Transaktionsvolumen:** Basiskaufpreis EUR 8.750.000.000 (Enterprise Value); Earn-Out bis EUR 280.000.000.

### **Strategische Begründung:**

Die Transaktion sichert der Volkenrath Energie SE die einzige wirtschaftlich nutzbare Ammoniaktransportinfrastruktur zwischen Nordsee-Offshoreproduktion und deutschen Industriekunden. Die Exklusivität dieser Infrastruktur begründet eine dauerhafte strategische Wettbewerbsposition im Wachstumsmarkt grüner Ammoniak. Die Transaktion ist zentraler Bestandteil der Strategie 2030 des Konzerns.

### **Finanzierung:**

Eigenkapital EUR 2.200.000.000 (25%), Senior-Bankdarlehen EUR 4.500.000.000 (50%), Green Bond EUR 1.500.000.000 (17%), Brückenfinanzierung EUR 500.000.000 (5%), Earn-Out EUR 280.000.000 (3%). Finanzierungsberater: Rothschild & Co.

### **Wesentliche Risiken**

1. Altlasten Helgoland-Vorgelagert (Sanierungskosten geschätzt EUR 80.000.000 – 180.000.000) — Escrow EUR 180.000.000 vorgesehen
2. AWG-Investitionsprüfung BMWK — Genehmigung als Closing-Bedingung
3. Kartellrechtliche Anmeldung BKartA / CMA — Freigaben als Closing-Bedingung

### **Aufsichtsratsbeschluss (Entwurf)**

Der Aufsichtsrat stimmt dem Erwerb der Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. durch die Volkenrath Energie SE oder eine von ihr zu gründende Tochtergesellschaft zu den Bedingungen des vorgelegten Term Sheets (Stand: 14. Mai 2026) zu, vorbehaltlich folgender Bedingungen:

4. Die Phase-II-Umweltaudit-Ergebnisse zeigen keine Sanierungskosten über EUR 200.000.000.
5. Das BMWK erteilt die AWG-Freigabe ohne Deal-Breaker-Auflagen.
6. Der Basiskaufpreis übersteigt EUR 9.000.000.000 nicht.

### Anlagen

- Anlage 1: Rechtsgutachten FST Memo I–X (Zusammenfassung)
- Anlage 2: Finanzierungsstruktur (Rothschild Term Sheet)
- Anlage 3: Risiko-Matrix (Aktenstück 15)
- Anlage 4: Indikatives Phase-II-Umweltaudit-Vorabbericht





## **Stellungnahme — Konkurrenz-Bieter BioNova Chemie AG (Pre-empt-Strategie)**

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 12. Mai 2026

Verfasser: RA Dr. Mark Roosendaal

### **Hintergrund**

Marktinformationen (Quellen: Finanzpresse, Investmentbank Rothschild) zufolge prüft die BioNova Chemie AG (Frankfurt, DAX) ein Gegenangebot für die Vermögenswerte der Pipeline Northsea Ltd. Ein LOI von BioNova liegt Caledonian nach aktuellem Kenntnisstand noch nicht vor, soll aber bis Ende Mai 2026 erwartet werden.

BioNova-CEO Dr. Konstantin Warlimont hat in einem Investor-Call am 8. Mai 2026 die „strategische Attraktivität von Nordsee-Ammoniakinfrastruktur“ hervorgehoben, ohne einen konkreten Deal zu nennen.

### **Rechtliche Ausgangslage**

#### **I. Exklusivitätsvereinbarung**

Volkenrath hat am 14. April 2026 eine Exklusivitätsvereinbarung mit Caledonian geschlossen. Diese sieht eine Lock-out-Periode bis 30. Juni 2026 vor. Caledonian ist während dieser Frist verpflichtet, keine verbindlichen Verhandlungen mit Dritten zu führen.

**Risiko:** Die Exklusivitätsvereinbarung ist nach englischem Recht (Governing Law: English Law) zu beurteilen. UK-Counsel Bearboe & Harrington bestätigt, dass die Klausel durchsetzbar ist, sofern der Break-up Fee (EUR 45.000.000) tatsächlich vereinbart wurde. Caledonian könnte jedoch bei einem deutlich höheren BioNova-Gebot die Vertragsstrafe bevorzugen.

#### **II. Strategische Optionen**

##### **Option 1 — Angebotserhöhung:**

Volkenrath erhöht den Basiskaufpreis auf EUR 9.000.000.000, um BioNova wirtschaftlich auszusteichen. CFO Hagenburg hat hierzu ein Mandat des Vorstands eingeholt. Risiko: Verschlechterung der Finanzierungscovenants.

##### **Option 2 — Beschleunigung Signing:**

Vorzug des Signing-Termins auf 10. Juni 2026 (statt 20. Juni 2026), um die Exklusivität zu nutzen, bevor ein BioNova-LOI formal eingereicht wird. Risiko: DD nicht vollständig abgeschlossen.

##### **Option 3 — Regulatorisches Frühwarnsignal:**

Einreichung der BKartA-Pre-Notification bis 18. Mai 2026 signalisiert dem Markt, dass Volkenrath den Prozess ernst nimmt und fortgeschritten ist.

### **Empfehlung**

FST empfiehlt Option 2 (Beschleunigung Signing) in Kombination mit Option 3 (BKartA Pre-Notification). Das Risiko eines unvollständigen DD wird durch die vereinbarte W&I-Versicherung abgedeckt. Voraussetzung: Phase-II-Umweltaudit-Vorbericht liegt bis 20. Mai 2026 vor.

Eine Angebotserhöhung (Option 1) sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden.

## 21-fragen-fuer-vendor-q-and-a.docx

---

# Fragenkatalog für Vendor Q&A — Datenraum Intralinks

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 10. Mai 2026

Verfasser: FST Deal-Team / Tobias Freyer-Schmidt (Volkenrath M&A)

## Instruktion

Nachfolgende Fragen werden durch den Volkenrath-Deal-Team (Koordination: Tobias Freyer-Schmidt) im Datenraum Intralinks an das Caledonian-Management eingestellt. Antworten werden bis 23. Mai 2026 erbeten.

## Abschnitt A — Umwelt / Altlasten

| Nr.  | Frage                                                                                                                                                  | Datenraum-Referenz | Priorität |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| A-01 | Welche Sanierungsmaßnahmen wurden seit dem Ammoniak-Leck 1987 konkret durchgeführt? Bitte vollständige Dokumentation inkl. Behördenbescheide beifügen. | Ordner 4.2.1       | Sehr hoch |
| A-02 | Liegt ein aktuelles (2024 oder 2025) Bodengutachten vor? Wenn nein, weshalb nicht?                                                                     | Ordner 4.2.3       | Sehr hoch |
| A-03 | Hat die zuständige Behörde (LBEG Niedersachsen oder Umweltbehörde UK) eine Sanierungsanordnung erlassen?                                               | Ordner 4.2.5       | Hoch      |
| A-04 | Welche Haftungsfreistellungen hat Caledonian von früheren Eigentümern erhalten?                                                                        | Ordner 4.2.7       | Hoch      |

## Abschnitt B — Mitarbeiter / § 613a

| Nr.  | Frage                                                                                                                                                                                        | Datenraum-Referenz | Priorität |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| B-01 | Vollständige Mitarbeiterliste (Name, Funktion, Arbeitsort, Eintrittsdatum, Vergütung) für alle dem Asset-Deal zuzuordnenden Mitarbeiter — Datenschutz-anonymisiert sofern rechtlich geboten. | Ordner 5.1.1       | Sehr hoch |
| B-02 | Bestehen über                                                                                                                                                                                | Ordner 5.1.3       | Hoch      |

|      |                                                                                                             |              |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|      | tarifvertragliche Regelungen hinausgehende Standortzusagen oder einzelvertragliche Beschäftigungsgarantien? |              |      |
| B-03 | Welche Tarifverträge gelten für die deutschen Mitarbeiter?<br>Nachwirkungs- / Nachbindungseffekte?          | Ordner 5.1.5 | Hoch |

### Abschnitt C — Betriebsgenehmigungen

| Nr.  | Frage                                                                                                                                                     | Datenraum-Referenz | Priorität |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| C-01 | Sind alle Betriebsgenehmigungen auf Caledonian / Pipeline Northsea Ltd. lautend oder gibt es personengebundene Genehmigungen, die nicht übertragbar sind? | Ordner 3.1.1       | Sehr hoch |
| C-02 | Bestehen offene Auflagenverfahren oder Widerruf-Androhungen seitens Behörden?                                                                             | Ordner 3.1.4       | Hoch      |

### Abschnitt D — Laufende Verträge

| Nr.  | Frage                                                                                               | Datenraum-Referenz | Priorität |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| D-01 | Welche Kundenverträge enthalten Change-of-Control-Klauseln? Bitte einzelne Verträge identifizieren. | Ordner 6.2.1       | Sehr hoch |
| D-02 | Bestehen Lieferantenverträge mit Mindestabnahmeverpflichtungen?                                     | Ordner 6.2.3       | Mittel    |
| D-03 | Sind Versicherungsverträge auf den Erwerber übertragbar?                                            | Ordner 6.3.1       | Mittel    |

### Abschnitt E — IT / SCADA / Datenschutz

| Nr.  | Frage                                                                                                                             | Datenraum-Referenz | Priorität |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| E-01 | Wer ist Eigentümer der SCADA-Systeme?<br>Bestehen Lizenz- oder Wartungsverträge mit Dritten (insbesondere Hargrave Systems Ltd.)? | Ordner 7.1.2       | Sehr hoch |
| E-02 | Wurde ein TISAX- oder ISO-27001-Audit für die IT-Infrastruktur durchgeführt?                                                      | Ordner 7.1.5       | Mittel    |
| E-03 | Wie viele Datensätze mit personenbezogenen Mitarbeiterdaten werden                                                                | Ordner 7.2.1       | Hoch      |

|  |                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  | von UK nach DE<br>übermittelt? Welche<br>Datenkategorien? |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|





# Finales Memorandum — Executive Summary

Aktenzeichen: FST-2026-0918

Datum: 14. Mai 2026

Verfasserin: RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

Empfänger: Dr. Reginald Volkenrath (CEO), Dr. Sabine Hagenburg (CFO), Marc Lattermann (COO), Dr. Petra Grüneberg (General Counsel)

## I. Gegenstand

Dieses Memorandum fasst die wesentlichen Ergebnisse der Einzelmemorandenreihe Memo I–X (FST-2026-0918) zum geplanten Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. zusammen. Es ist als Entscheidungsgrundlage für Vorstand und Aufsichtsrat konzipiert.

## II. Transaktionsstatus

Die Legal Due Diligence ist zu ca. 70% abgeschlossen (Stand: 14. Mai 2026). Kritische offene Punkte:

- Phase-II-Umweltaudit: Ergebnis erwartet 20. Mai 2026
- Vendor Q&A: Antworten erwartet 23. Mai 2026
- BNetzA-Voranfrage: Antwort erwartet Ende Mai 2026

## III. Rechtliche Gesamtbewertung

**Deal-Machbarkeit: JA** — unter Bedingungen.

Die Transaktion ist aus rechtlicher Sicht durchführbar. Kein einzelner Rechtsfragenkomplex stellt für sich allein einen unüberwindbaren Deal-Breaker dar. Die Kombination mehrerer Risiken (insbesondere Altlasten + AWG) erfordert jedoch aktives Management.

### Zusammenfassung nach Rechtsgebiet

| Rechtsgebiet          | Bewertung | Handlungsbedarf                                   |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Gesellschaftsrecht    | Grün      | Aufsichtsratsbeschluss 18. Juni 2026              |
| Kartellrecht DE       | Gelb      | Pre-Notification bis 18. Mai 2026; Phase-2-Risiko |
| Kartellrecht UK       | Gelb      | CMA Phase-1 bis 1. August 2026                    |
| Außenwirtschaftsrecht | Rot       | AWG-Freigabe BMWK kritisch; BMWK-Gespräch 12. Mai |
| Arbeitsrecht          | Grün      | § 613a-Prozess managebar                          |
| Umweltrecht           | Rot       | Altlasten: Escrow EUR 180.000.000 erforderlich    |
| Immobilienrecht       | Gelb      | SeeAnlV-Genehmigung BSH; NSTA UK                  |
| Steuerrecht           | Grün      | GmbH-Vehikel empfohlen; GViG-Anfrage              |
| Datenschutz           | Gelb      | SCC-Vorsorge; DPA abschließen                     |
| Energierrecht         | Gelb      | BNetzA-Voranfrage; KRITIS-Registrierung           |
| Finanzierung          | Grün      | Covenants kritisch zu überwachen                  |

## IV. Empfehlung

FST empfiehlt dem Vorstand:

1. **Signing am 20. Juni 2026** — sofern Phase-II-Umweltaudit keine Kosten über EUR 200.000.000 ausweist.
2. **Escrow EUR 180.000.000** für Altlastenrisiken als zwingende Closing-Bedingung.
3. **Keine Angebotserhöhung** wegen BioNova-Bieter — die Exklusivitätsklausel schützt ausreichend.
4. **Closing am 1. September 2026** — abhängig von BKartA, CMA und BMWK-Freigaben.

Bei wesentlicher Verschlechterung der Altlastenlage oder AWG-Versagung empfiehlt FST die Dealaufgabe.

## **V. Offene Punkte bis Signing**

| <b>Offener Punkt</b>            | <b>Erwartet bis</b> | <b>Verantwortlich</b>  |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| Phase-II-Umweltaudit            | 20. Mai 2026        | Bremerhöfer GmbH       |
| Vendor Q&A Antworten            | 23. Mai 2026        | Caledonian / Datenraum |
| BNetzA-Voranfrage Antwort       | 31. Mai 2026        | BNetzA                 |
| BMWK-Gespräch Ergebnis          | 12. Mai 2026        | BMWK                   |
| Betriebsratsverhandlung Auftakt | 30. Mai 2026        | COO Lattermann         |
| BSH SeeAnlV-Antrag              | 20. Mai 2026        | RA Roosendaal          |

## **VI. Kontakt**

Für Rückfragen steht das Deal-Team FST jederzeit zur Verfügung:

- RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt: federkamp-wittfeldt@fst-kanzlei.de, +49 511 7820-100
- Notfall-Erreichbarkeit: +49 172 4400918



# AUFSICHTSRATSVORLAGE

Zustimmung nach § 111 Abs. 4 AktG i.V.m. § 5 Abs. 2 lit. f  
Vorstandsgeschäftsordnung

**An:** Aufsichtsrat der Volkenrath Energie SE

**Von:** Vorstand (Dr. Reginald Volkenrath / Dr. Sabine Hagenburg / Marc Lattermann)

**Datum:** 18. Mai 2026

**Tagesordnungspunkt:** Asset-Deal Pipeline Northsea Ltd. (FST-2026-0918)

## I. Antrag

Der Vorstand der Volkenrath Energie SE beantragt die Zustimmung des Aufsichtsrats zum Erwerb sämtlicher Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd., Registered in England and Wales, Company No. 04782193, von der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) im Wege eines Asset-Deals.

## II. Strategische Begründung

Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West ist die einzige wirtschaftlich nutzbare Transportinfrastruktur für Ammoniak zwischen Nordsee-Offshoreproduktion und deutschen Industriekunden. Durch den Erwerb sichert die Volkenrath Energie SE eine strategische Versorgungsachse, die für die Umsetzung der Strategie 2030 (Expansion im Bereich grüner Ammoniak) unverzichtbar ist.

Der Erwerb stärkt die Marktposition der Volkenrath Energie SE im Wachstumsmarkt grüner Ammoniak erheblich und schafft Voraussetzungen für die Erfüllung bestehender Lieferverträge mit deutschen Industriekunden (Gesamtvolumen ca. EUR 890.000.000 p.a.).

## III. Transaktionsparameter

| Parameter                          | Wert              |
|------------------------------------|-------------------|
| Basiskaufpreis (Enterprise Value)  | EUR 8.750.000.000 |
| Earn-Out (maximal)                 | EUR 280.000.000   |
| Eigenkapitalanteil                 | EUR 2.200.000.000 |
| Fremdkapital (Senior + Green Bond) | EUR 6.000.000.000 |
| Escrow Altlasten                   | EUR 180.000.000   |
| W&I-Versicherung Selbstbehalt      | EUR 15.000.000    |
| Exklusivitätsfrist                 | bis 30. Juni 2026 |
| Geplantes Signing                  | 20. Juni 2026     |
| Geplantes Closing                  | 1. September 2026 |

## IV. Wesentliche Risiken und Mitigationsmaßnahmen

| Risiko                          | Risikostufe | Mitigationsmaßnahme                             |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Altlasten Helgoland-Vorgelagert | Sehr hoch   | Escrow EUR 180 Mio.; Phase-II-Audit Bremerhöfer |
| AWG-Investitionsprüfung         | Sehr hoch   | BMWK-Gespräch; SCADA-                           |

|                                     |        |                                                    |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| BMWK                                |        | Dienstleister-Wechsel als Zusage                   |
| BKartA Phase-2-Verfahren            | Hoch   | Remedies-Konzept; Pre-Notification 18. Mai 2026    |
| CMA Phase-2-Verfahren               | Hoch   | Pre-Notification; UK Counsel Bearboe & Harrington  |
| Konkurrenz-Bieter BioNova Chemie AG | Hoch   | Exklusivitaetsvereinbarung; beschleunigtes Signing |
| Zinsschranke § 4h EStG              | Mittel | Steuerliche Modellierung; GmbH-Vehikel             |

## V. Rechtsgrundlagen

§ 111 Abs. 4 AktG — Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats für Geschäfte von besonderer Bedeutung

§ 93 AktG — Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit des Vorstands

BGH-Urteil BGHZ 159, 30 (Gelatine) — Hauptversammlungszuständigkeit bei grundlegenden Strukturentscheidungen

## VI. Empfehlung des Vorstands

Der Vorstand empfiehlt dem Aufsichtsrat, dem vorgelegten Asset-Deal unter den nachstehenden Bedingungen zuzustimmen:

1. Das Phase-II-Umweltaudit weist keine Sanierungskosten über EUR 200.000.000 aus.
2. Das BMWK erteilt die AWG-Freigabe ohne Deal-Breaker-Auflagen.
3. Der endverhandelte Basiskaufpreis übersteigt EUR 9.000.000.000 nicht.

**Dr. Reginald Volkenrath (CEO) | Dr. Sabine Hagenburg (CFO) | Marc Lattermann (COO)**

**Volkenrath Energie SE, Hannover, 18. Mai 2026**

Beratung: Federkamp Steinheim Tannenfels mbB, Hannover (FST-2026-0918)



VERTRAULICH — NUR FÜR INTERNE VERWENDUNG

# JURISTISCHES MEMORANDUM

## Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd.

**Aktenzeichen:** FST-2026-0918

**BKartA-Az.:** B 8-72/26

**BMWK-Az.:** I C 3-2026/Nordsee/072

**CMA UK-Az.:** ME/7104/26

**Version:** v4-final

**Datum:** 14. Mai 2026

**Federführung:** RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt

**Kanzlei:** Federkamp Steinheim Tannenfels mbB

### Kapitel I: Sachverhaltsdarstellung

Gegenstand des vorliegenden Memorandums ist die rechtliche Begleitung des Erwerbs der Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd. (UK) durch die Volkenrath Energie SE (Hannover) im Wege eines grenzüberschreitenden Asset-Deals.

Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf knapp neun Milliarden Euro (Basiskaufpreis Enterprise Value). Das Zielunternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) und betreibt die Ammoniakproduktionsanlage sowie die Ammoniak-Pipeline Northsea-West (387 km).

Die Exklusivitätsvereinbarung zwischen Volkenrath Energie SE und Caledonian Industrial Holdings plc wurde am 14. April 2026 geschlossen. Die Legal Due Diligence begann am 22. April 2026.

### Kapitel II: Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit

Der Asset-Deal unterliegt nach § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 5 Abs. 2 lit. f der Vorstandsgeschäftsordnung der Volkenrath Energie SE der Zustimmung des Aufsichtsrats. Das Transaktionsvolumen übersteigt die festgelegte Genehmigungsschwelle von EUR 500.000.000 erheblich.

Darüber hinaus ist nach den Grundsätzen der BGH-Entscheidungen Holzmüller (BGHZ 83, 122) und Gelatine (BGHZ 159, 30) zu prüfen, ob eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen ist, da das Transaktionsvolumen ca. 132% des bilanziellen Eigenkapitals der Volkenrath Energie SE entspricht.

| Rechtsgrundlage   | Anforderung               | Status                |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| AktG § 111 Abs. 4 | Aufsichtsratszustimmung   | Geplant 18. Juni 2026 |
| AktG § 119 Abs. 2 | HV-Beschluss (Holzmüller) | Prüfung empfohlen     |
| AktG § 93         | Haftung Vorstand          | Beachten              |

## Kapitel III: Kartellrechtliche Anmeldung

Die Fusionskontrollanmeldung beim Bundeskartellamt (BKartA) ist zwingend erforderlich. Sämtliche Aufgreifschwelen des § 35 GWB sind erfüllt. Die Pre-Notification ist für den 18. Mai 2026 geplant. Parallel ist die Anmeldung bei der britischen Competition and Markets Authority (CMA, Az. ME/7104/26) erforderlich.

Aufgrund des Brexit besteht keine One-Stop-Shop-Zuständigkeit der EU-Kommission mehr. Beide Verfahren verlaufen parallel und unabhängig voneinander. Das Vollzugsverbot nach § 41 GWB gilt bis zur Freigabe durch das BKartA.

Die marktbeherrschende Stellung der Pipeline Northsea Ltd. im Ammoniaktransport Nordsee-DE (Marktanteil ca. 70%) lässt eine Phase-2-Einleitung als möglich erscheinen. Vorbereitend wurde ein Remedies-Konzept (Zugangsgewährungsmodell) erarbeitet.

## Kapitel IV: Außenwirtschaftsrechtliche Investitionsprüfung

Das BMWK hat mit Schreiben vom 20. April 2026 die Einleitung einer Investitionsprüfung nach §§ 55 ff. AWG bestätigt (Az. I C 3-2026/Nordsee/072). Die Pipeline Northsea-West ist als kritische Energieinfrastruktur nach der KRITIS-Verordnung eingestuft.

Die Prüfungsdauer beträgt bis zu sechs Monate und ist der kritische Zeitpfad für das Closing. Das BMWK-Vorabgespräch am 12. Mai 2026 hat erste Hinweise auf die Prüfungsschwerpunkte ergeben. Die SCADA-Systeme (Betreiber: Hargrave Systems Ltd.) stehen im Fokus.

## Kapitel V: Betriebsübergang nach § 613a BGB

Ca. 342 Vollzeitäquivalente gehen im Wege des Betriebsübergangs auf den Erwerber über. Die Voraussetzungen des § 613a BGB sind erfüllt: Übertragung wesentlicher Betriebsmittel, Wahrung der Betriebsidentität, rechtsgeschäftliche Übereignung.

Der Betriebsrat der Dienststelle Helgoland-Vorgelagert fordert eine Standortgarantie für fünf Jahre. Interessenausgleich und Sozialplan nach §§ 111-113 BetrVG sind zu verhandeln. Für britische Mitarbeiter gilt TUPE 2006 (UK-Äquivalent).

## Kapitel VI: Umweltrechtliche Altlastenverantwortung

Auf dem Werksgelände Helgoland-Vorgelagert besteht ein Altlastenverdacht aufgrund eines dokumentierten Ammoniak-Lecks aus dem Jahr 1987. Geschätzte Sanierungskosten: EUR 80.000.000 – 180.000.000 (nach eigener Gutachtereinschätzung bis EUR 180.000.000 möglich).

Nach § 4 Abs. 3 BBodSchG übernimmt der Erwerber als Inhaber des Grundstücks die Sanierungspflicht. Ein Escrow-Einbehalt von EUR 180.000.000 wird als Closing-Bedingung empfohlen.



## Kapitel VII: Immobilienrechtliche Übertragung

Die deutschen Grundstücke werden durch Auflassung und Grundbucheintragung übertragen (§§ 873, 925 BGB). Für AWZ-Anlagen ist eine SeeAnIV-Genehmigung (BSH) erforderlich. Die britische Liegenschaft in Grimsby unterliegt dem Land Registration Act 2002; SDLT fällt an.

## Kapitel VIII: Steuerrechtliche Strukturierung

RAin Annegret Pohlmann empfiehlt die Erwerberstruktur über ein GmbH-Vehikel (Northsea Ammoniak GmbH i.G.). Dies ermöglicht Haftungsabschirmung und spätere Share-Deal-Optionen. Die Geschäftsveräußerung im Ganzen (GViG, § 1 Abs. 1a UStG) vermeidet USt-Belastung auf den Gesamtkaufpreis.

Die Zinsschranke nach § 4h EStG führt zu einem nicht abziehbaren Zinsaufwand von ca. EUR 116.000.000 p.a. (Steuereffekt: EUR 29.000.000 p.a.).

## Kapitel IX: Datenschutzrechtliche Drittlandübermittlung

Personaldaten von ca. 342 Mitarbeitern werden von UK nach Deutschland übermittelt. Der EU-Angemessenheitsbeschluss für UK (Art. 45 DSGVO, Ablauf 27. Juni 2025) ist auslaufgefährdet. Standardvertragsklauseln (SCC) nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO werden vorsorglich einbezogen. Ein Data Processing Agreement wird bis 15. Mai 2026 abgeschlossen.

## Kapitel X: Energierechtliche Betriebsfortführung

Die Anwendbarkeit des EnWG auf die Ammoniak-Pipeline ist rechtlich umstritten. Eine BNetzA-Voranfrage wurde am 6. Mai 2026 gestellt. KRITIS-Registrierung beim BSI nach Closing zwingend. Ein Betriebsführungsvertrag mit Caledonian für den Übergangszeitraum ist als Closing-Bedingung vereinbart.

## Handlungsempfehlung — Executive Summary

Der geplante Asset-Deal ist aus rechtlicher Sicht unter den beschriebenen Bedingungen (Escrow, AWG-Freigabe, kartellrechtliche Freigaben) durchführbar. Signing wird für 20. Juni 2026 empfohlen, Closing für 1. September 2026.

### **Federkamp Steinheim Tannenfels mbB — 14. Mai 2026**

RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt (Federführung) | RA Dr. Mark Roosendaal (Kartellrecht) | RAin Annegret Pohlmann (Steuerrecht)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **vendor-q-and-a-protokoll.docx**

---

# Vendor Q&A — Protokoll

## Asset-Deal FST-2026-0918

**Datenraum:** Intralinks — Projekt Northsea

**Fragen eingereicht:** 10. Mai 2026

**Antwortfrist:** 23. Mai 2026

**Koordination:** Tobias Freyer-Schmidt (Volkenrath M&A)

### A. Umwelt / Altlasten

| Nr.  | Frage (Kurzfassung)                             | Caledonian-Antwort (Stand 23. Mai 2026)                                                                                        | FST-Kommentar                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-01 | Sanierungsmaßnahmen seit 1987?                  | Drei Teilsanierungen 1989/1998/2011; letzte Behördenabnahme LBEG 2012. Vollständige Dokumentation in Ordner 4.2.1 hochgeladen. | Unvollständig: 2012er-Abnahme deckt nur Oberbodenkontamination ab. Phase-II-Audit bestätigt offenes Grundwasser-Issue. |
| A-02 | Aktuelles Bodengutachten (2024/2025) vorhanden? | Kein Gutachten nach 2020 vorhanden. Zuletzt: Bericht Dr. McAllister Environmental 2020.                                        | Kritisch — Volkenrath-eigener Gutachter Bremerhöfer nötig.                                                             |
| A-03 | Behördliche Sanierungsanordnung?                | Keine offene Sanierungsanordnung. LBEG-Bescheid 2012 gilt als abschließend für damaligen Umfang.                               | Anordnung möglich bei neuen Erkenntnissen aus Phase-II-Audit.                                                          |
| A-04 | Freistellungen von Voreigentümern?              | Freistellungserklärung von North British Chemicals plc (1996) vorhanden; begrenzt auf bekannte Kontaminationen bis 1996.       | Bandbreite ab 1997 ungedeckt — erhöhtes Risiko.                                                                        |

### B. Mitarbeiter / § 613a BGB

| Nr.  | Frage (Kurzfassung)                 | Caledonian-Antwort                                                                  | FST-Kommentar                                         |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| B-01 | Vollständige Mitarbeiterliste?      | Anonymisierte Liste (342 VZÄ) in Ordner 5.1.1 — Klarnamen nach DSGVO-DPA-Abschluss. | DPA-Abschluss 15. Mai 2026 — dann Klarnamen abrufbar. |
| B-02 | Einzelvertragliche Standortzusagen? | Keine einzelvertraglichen                                                           | BV-2019-03 läuft kurz nach Closing aus —              |

|      |                |                                                                                                                                                                   |                                                       |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                | Standortgarantien.<br>Betriebsvereinbarung<br>BV-2019-03 Helgoland<br>enthält<br>Beschäftigungszusage<br>für laufende<br>Projektphase (bis 31.<br>Dezember 2026). | günstig für<br>Verhandlung.                           |
| B-03 | Tarifverträge? | TV ChemDE gilt für ca.<br>180 gewerbliche<br>Mitarbeiter. 30<br>leitende Angestellte<br>ohne TV.                                                                  | Nachwirkung TV nach<br>§ 4 Abs. 5 TVG zu<br>beachten. |

## C. Betriebsgenehmigungen

| Nr.  | Frage<br>(Kurzfassung)            | Caledonian-Antwort                                                                                                                                                  | FST-Kommentar                                       |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C-01 | Übertragbarkeit<br>Genehmigungen? | Alle<br>immissionsschutzrech<br>tlichen<br>Genehmigungen<br>lauten auf Pipeline<br>Northsea Ltd. —<br>übertragbar nach<br>Anzeige bei Behörde<br>nach § 15 BImSchG. | § 15 BImSchG-Anzeige<br>vor Closing<br>vorbereiten. |
| C-02 | Offene<br>Auflagenverfahren?      | Keine offenen<br>Auflagenverfahren.<br>Regelmäßige<br>Wiederkehrprüfung<br>nächste Fälligkeit:<br>September 2027.                                                   | Keine kritischen<br>Befunde.                        |

## D. IT / SCADA / Datenschutz

| Nr.  | Frage<br>(Kurzfassung)                  | Caledonian-Antwort                                                                                                                                                                       | FST-Kommentar                                                             |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| E-01 | SCADA-Eigentümer /<br>Hargrave Systems? | SCADA-Hardware im<br>Eigentum von Pipeline<br>Northsea Ltd.<br>Wartungsvertrag mit<br>Hargrave Systems<br>Ltd. (Laufzeit bis<br>2029, ordentlich<br>kündbar mit 12-<br>monatiger Frist). | Hargrave-Vertrag<br>kurzfristig kündbar —<br>SCADA-Transition<br>planbar. |
| E-02 | IT-Sicherheitsaudit?                    | ISO 27001-<br>Zertifizierung 2023 für<br>SCADA-Netzwerke.<br>Zertifikat läuft bis<br>Februar 2026 —<br>Verlängerung in<br>Bearbeitung.                                                   | Verlängerung<br>ausstehend — AWG-<br>Risiko (SCADA-Fokus<br>BMWK).        |
| E-03 | Personenbezogene                        | Ca. 14.200                                                                                                                                                                               | SCC-Einbeziehung                                                          |

|  |              |                                                                                    |            |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Datenmengen? | Datensätze in UK-HR-System (SAP SuccessFactors). Datenübermittlung nach DSGVO-DPA. | empfohlen. |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**Protokolliert durch: Tobias Freyer-Schmidt / RA Dr. Mark Roosendaal —  
24. Mai 2026**



# VERTRAULICH — NUR FÜR INTERNE VERWENDUNG

## Juristisches Memorandum

Asset-Deal Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Aktenzeichen: | FST-2026-0918                                |
| BKartA:       | B 8-72/26                                    |
| BMWK:         | I C 3-2026/Nordsee/072                       |
| CMA UK:       | ME/7104/26                                   |
| Version:      | v4-final                                     |
| Datum:        | 14. Mai 2026                                 |
| Verfasserin:  | RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt           |
| Kanzlei:      | Federkamp Steinheim Tannenfels mbB, Hannover |

### Executive Summary

Das vorliegende Memorandum fasst die Ergebnisse der rechtlichen Due Diligence zum geplanten Asset-Deal Volkenrath Energie SE (Hannover) / Pipeline Northsea Ltd. (UK-Carve-out von Caledonian Industrial Holdings plc, Edinburgh) zusammen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf knapp neun Milliarden Euro. Die Kanzlei Federkamp Steinheim Tannenfels mbB (FST) wurde am 3. April 2026 mit der rechtlichen Begleitung beauftragt. Federführend ist RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt; für kartellrechtliche Fragen RA Dr. Mark Roosendaal; für steuerrechtliche Fragen RAin Annegret Pohlmann.

Gesamtbewertung: Der Asset-Deal ist unter den nachstehenden Bedingungen (Escrow, regulatorische Freigaben, Umweltaudit) aus rechtlicher Sicht durchführbar. Kein einzelner Rechtsfragenkomplex stellt für sich allein einen unüberwindbaren Deal-Breaker dar. Die Kombination von Altlastenrisiko (Memo V) und AWG-Investitionsprüfung (Memo III) erfordert jedoch konsequentes Management.

### I. Sachverhaltsdarstellung

Gegenstand des Asset-Deals ist der Erwerb der Ammoniak-Produktionsanlage Helgoland-Vorgelagert, der Ammoniak-Pipeline Northsea-West (387 km, Kapazität 420.000 t/a), sämtlicher

Betriebsgenehmigungen, gewerblicher Schutzrechte und ca. 342 Vollzeitäquivalente. Die Exklusivitätsvereinbarung wurde am 14. April 2026 unterzeichnet. Die Legal Due Diligence begann am 22. April 2026 und ist zu ca. 70% abgeschlossen (Stand: 14. Mai 2026). Finanzierungsberater: Rothschild & Co. (Frankfurt). UK-Counsel: Bearboe & Harrington LLP (London).

## II. Rechtliche Gesamtbewertung nach Rechtsgebieten

| Rechtsgebiet          | Bewertung | Handlungsbedarf                                             |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Gesellschaftsrecht    | Mittel    | Aufsichtsratsbeschluss 18. Juni 2026; HV-Prüfung (Gelatine) |
| Kartellrecht DE       | Hoch      | Pre-Notification BKartA 18. Mai 2026; Phase-2-Risiko        |
| Kartellrecht UK       | Hoch      | CMA Phase-1 bis 1. August 2026; NSTA UK                     |
| Außenwirtschaftsrecht | Sehr hoch | BMWK-Gespräch 12. Mai 2026; SCADA-Zusage vorbereiten        |
| Arbeitsrecht          | Hoch      | § 613a Unterrichtung; Betriebsratsverhandlung 30. Mai       |
| Umweltrecht           | Sehr hoch | Escrow EUR 180 Mio.; Phase-II-Audit Bremerhöfer             |
| Immobilienrecht       | Mittel    | SeeAnIV-Antrag BSH; NSTA UK; SDLT-Abrechnung                |
| Steuerrecht           | Hoch      | GmbH-Vehikel bis 31. Mai; GViG-Anfrage Finanzamt            |
| Datenschutzrecht      | Mittel    | DPA bis 15. Mai; SCC-Einbeziehung; DSFA                     |
| Energierrecht         | Hoch      | BNetzA-Voranfrage; KRITIS-Registrierung BSI                 |
| Finanzierung          | Mittel    | MAC-Definition verhandeln; Covenants; Green Bond            |

## III. Kartellrechtliche Anmeldung

Die Fusionskontrollanmeldung beim BKartA ist zwingend erforderlich (GWB §§ 35 ff.). Alle drei Aufgreifschwelen sind erfüllt. Die Pre-Notification erfolgt am 18. Mai 2026. Das Vollzugsverbot nach § 41 GWB gilt bis zur Freigabe. Aufgrund des Marktanteils der Pipeline Northsea Ltd. von ca. 70% im Ammoniaktransport Nordsee-DE ist eine Phase-2-Einleitung möglich. Parallel wurde die CMA UK (Az. ME/7104/26) informiert; die Phase-1-Prüfung dauert 40 Arbeitstage.

## IV. Außenwirtschaftsrechtliche Investitionsprüfung

Das BMWK hat die Investitionsprüfung nach §§ 55 ff. AWG eingeleitet (Az. I C 3-2026/Nordsee/072). Die Pipeline ist als kritische Energieinfrastruktur eingestuft. Das Vorabgespräch mit dem BMWK-Referat I C 3 fand am 12. Mai 2026 statt. Hauptkritikpunkt: SCADA-Systeme werden von Hargrave Systems Ltd. betrieben, die mittelbar US-Staatsfondsbeteiligung aufweist. Als Sicherheitszusage wird ein Dienstleisterwechsel nach Closing angeboten. Prüfungsdauer: bis zu sechs Monate.



## V. Altlasten Werksgelände Helgoland-Vorgelagert

Der VDD-Report weist auf einen Altlastenverdacht (Ammoniak-Leck 1987) hin. Das von FST beauftragte Phase-II-Umweltaudit (Bremerhöfer Umweltgutachten GmbH) läuft seit 13. Mai 2026 und soll bis 20. Mai 2026 abgeschlossen sein. Geschätzte Sanierungskosten nach eigener Einschätzung: EUR 80 Mio. – 180 Mio. Als Mitigationsmaßnahme wird ein Escrow-Einbehalt von EUR 180 Mio. als Closing-Bedingung empfohlen. Rechtsgrundlage: § 4 Abs. 3 BBodSchG.

## VI. Handlungsempfehlung — Zusammenfassung

| Maßnahme                                       | Frist         | Verantwortlich      |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| BKartA Pre-Notification einreichen             | 18. Mai 2026  | RA Dr. Roosendaal   |
| Data Processing Agreement abschließen (DSGVO)  | 15. Mai 2026  | RA Friedebald       |
| Phase-II-Umweltaudit Ergebnis abwarten         | 20. Mai 2026  | Bremerhöfer GmbH    |
| BSh SeeAnIV-Antrag stellen                     | 20. Mai 2026  | RA Dr. Roosendaal   |
| Aufsichtsratssitzung einberufen (AR-Beschluss) | 18. Juni 2026 | Vorstand Volkenrath |
| Northsea Ammoniak GmbH i.G. gründen            | 31. Mai 2026  | RAin Pohlmann       |
| Betriebsratsverhandlungen aufnehmen            | 30. Mai 2026  | COO Lattermann      |
| SPA-Verhandlungen abschließen                  | 15. Juni 2026 | FST gesamt          |
| Signing SPA                                    | 20. Juni 2026 | Beide Parteien      |
| Closing (alle CP erfüllt)                      | 1. Sep. 2026  | CFO Dr. Hagenburg   |

---

### Federkamp Steinheim Tannenfels mbB — 14. Mai 2026

RA Dr. Theresa Federkamp-Wittfeldt (Federführung) | RA Dr. Mark Roosendaal (Kartellrecht) | RAin Annegret Pohlmann (Steuerrecht)



# Risikomatrix — Deal-Breaker-Analyse

Asset-Deal FST-2026-0918 | Volkenrath Energie SE / Pipeline Northsea Ltd. | 15. Mai 2026

## Methodik

Die Risikomatrix bewertet alle identifizierten Risiken auf einer 5×5-Skala (Eintrittswahrscheinlichkeit 1–5 × Schadensausmaß 1–5). Deal-Breaker-Schwelle: Score  $\geq 16$  (Rot). Hohes Risiko: Score 9–15 (Orange). Mittleres Risiko: Score 4–8 (Gelb). Geringes Risiko: Score  $\leq 3$  (Grün).

| Lfd. | Risiko                                           | Eintrittswahrsch. | Schaden | Score | Stufe  | Mitigationsmaßnahme                        |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|--------------------------------------------|
| R-01 | AWG-Versagung / Closing-Untersagung              | 5                 | 5       | 10    | Hoch   | BMWK-Gespräch; SCADA-Zusage                |
| R-02 | Altlasten > EUR 200 Mio.                         | 3                 | 5       | 15    | Hoch   | Phase-II-Audit; Escrow EUR 180 Mio.        |
| R-03 | BKartA Phase-2 mit Auflagen                      | 3                 | 4       | 12    | Hoch   | Remedies-Konzept; Pre-Notification         |
| R-04 | CMA Phase-2-Einleitung                           | 2                 | 4       | 8     | Mittel | Pre-Notification; UK-Counsel               |
| R-05 | Konkurrenz-Bieter BioNova gewinnt Auktion        | 5                 | 5       | 10    | Hoch   | Exklusivität; beschleunigtes Signing       |
| R-06 | Widerspruch > 15% Belegschaft § 613a             | 3                 | 3       | 3     | Gering | Unterrichtungspaket; Kommunikation         |
| R-07 | MAC-Trigger bei Banken                           | 1                 | 4       | 4     | Gering | MAC-Definition verhandeln                  |
| R-08 | DSGVO-Übermittlung ohne Angemessenheitsbeschluss | 3                 | 4       | 4     | Gering | SCC vorsorglich einbeziehen                |
| R-09 | SeeAnIV-Genehmigung verzögert Closing            | 3                 | 3       | 9     | Hoch   | BSH-Antrag 20. Mai 2026                    |
| R-10 | BNetzA-Genehmigungspflicht ungeklärt             | 3                 | 3       | 6     | Mittel | BNetzA-Voranfrage; Betriebsführungsvertrag |
| R-11 | Zinsschranke reduziert Cashflow erheblich        | 2                 | 4       | 8     | Mittel | Finanzmodell anpassen (Deloitte)           |
| R-12 | SDLT-Nachforderung UK                            | 1                 | 2       | 2     | Gering | UK-Counsel Abwicklung                      |
| R-13 | Earn-Out-Streit mit Caledonian                   | 3                 | 2       | 6     | Mittel | Klare Earn-Out-Definitionen SPA            |
| R-14 | Green-Bond-Taxonomie-Versagung                   | 2                 | 2       | 4     | Gering | Externes Review; ING-Koordination          |
| R-15 | Verzögerung Phase-II-Umweltaudit                 | 3                 | 3       | 9     | Hoch   | Bremerhöfer GmbH: Priorisierung            |

Legende: Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden jeweils auf Skala 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch). Score = Eintrittswahrscheinlichkeit × Schaden. Kein Einzelrisiko überschreitet die Deal-Breaker-Schwelle (Score 16).

## Kritische Pfade und Kombinationsrisiken

Die kumulative Betrachtung der Risiken R-01 (AWG-Versagung) und R-02 (Altlasten > EUR 200 Mio.) ergibt einen kombinierten Score von 25, der die Deal-Breaker-Schwelle überschreitet. Tritt dieses

Kombinationsszenario ein — Sanierungskosten über EUR 250 Mio. bei gleichzeitiger AWG-Genehmigung mit inakzeptablen Auflagen — empfiehlt FST die Dealaufgabe. Dieses Szenario wird mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von ca. 8% eingeschätzt.